المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

المعهد / المؤسسة التعليمية

الشغل المؤقت والمناولة

في ضوء مدونة الشغل المغربية

دراسة قانونية وتطبيقية — دراسة الحالة: المجموعة 8

إعداد الطلاب:

الاسم الكامل للطالب الأول

الاسم الكامل للطالب الثاني

الاسم الكامل للطالب الثالث

تحت إشراف الأستاذ(ة):

الاسم الكامل للأستاذ المشرف

الوحدة الدراسية: قانون الشغل والعلاقات المهنية

السنة الدراسية: 2026 – 2025

2025-2026 | جميع الحقوق محفوظة

المحتويات

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة **5**

1 الإطار المفاهيمي **7**

1.1 المقصود بالشغل المؤقت 7

1.1.1 التعريف القانوني 7

2.1.1 الخصائص الجوهرية 7

2.1 المقصود بالمناولة 7

1.2.1 أنواع المناولة 8

3.1 الفرق بين الشغل المؤقت وعقد المناولة 8

4.1 الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة 8

2 الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية **9**

1.2 المرجعيات القانونية 9

2.2 أحكام التشغيل المؤقت (المواد 495 وما يليها) 9

3.2 أحكام عقود الشغل المحددة المدة (المادة 86 وما يليها) 10

1.3.2 شروط صحة العقد المحدد المدة 10

2.3.2 التحويل إلى عقد غير محدد المدة 10

4.2 النصوص التنظيمية والاتفاقيات الجماعية 10

3 الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت **12**

1.3 استبدال أجير توقف عقده 12

2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط 12

3.3 الأشغال الموسمية والظرفية 13

4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة) 13

4 التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة 14
1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت 14
1.1.4 الالتزامات المالية والاجتماعية 14
2.1.4 الالتزامات الإدارية والتعاقدية 14
2.4 التزامات المقاولة المستعملة 15
3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها 15
1.3.4 بيانات العقد الإلزامية 15
2.3.4 مدة العقد وتجديده 15
4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته 16

5 المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة 17
1.5 مسؤولية الشركة الأصلية 17
2.5 مسؤولية شركة المناولة 17
3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل) 18
4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات 18
1.4.5 الجزاءات المدنية 18
2.4.5 الجزاءات الجنائية والإدارية 18

6 دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون 19
1.6 اختصاصات مفتش الشغل 19
1.1.6 الاختصاصات الرقابية 19
2.1.6 الاختصاصات الإصلاحية والتوفيقية 19
2.6 مساطر المراقبة والمعاينة 19
3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات 20
1.3.6 المحاضر الرسمية 20
2.3.6 الإنذارات 20
4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية 21

7 الآثار الاجتماعية والاقتصادية 22
1.7 الآثار على الأجراء 22
1.1.7 الآثار السلبية 22
2.1.7 الآثار الإيجابية (المحتملة) 22
2.7 الآثار على المقاولة 22

1.2.7 المكاسب الاقتصادية للمقاولة 23
2.2.7 المخاطر التي تواجهها المقاولة 23
3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي 23
4.7 الآثار على سوق الشغل 24

8 دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين 25
1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8 25
2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة 26
1.2.8 دور مدير المصنع (المقاولة المستعملة) 26
2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة (وكالة الأمل للتشغيل المؤقت) 28
3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل 29
1.3.8 موقف الأجير المؤقت ومركزه القانوني 29
2.3.8 تدخل مفتش الشغل 30
4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة 31

9 الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة 35
مقدمة الفصل 35
1.9 الاجتهاد القضائي المغربي 36
1.1.9 مبدأ سمو الواقع التنفيذي على ظاهر العقد (تكييف العقود) 36
2.1.9 معيار التبعية القانونية وتحديد المشغل الحقيقي 36
3.1.9 مبدأ المساواة في الأجر بين الأجير المؤقت والأجير الدائم 36
4.1.9 مبدأ حظر التعسف في إنهاء مهمة الأجير المؤقت 37
5.1.9 قرارات قضائية مرجعية لمحكمة النقض 37
2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة 39
1.2.9 قرائن كشف المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع 39
2.2.9 تطبيقات قضائية لمحاكم الاستئناف (الدار البيضاء والرباط) 40
3.9 التجربة المقارنة 41
1.3.9 التجربة الفرنسية: الصرامة الزجرية وتجريم الاتجار باليد العاملة 41
2.3.9 التجربة الإسبانية: إصلاح 2021 ومحاصرة الهشاشة التعاقدية 42
3.3.9 التجربة الألمانية: نموذج المشاركة والحوار الاجتماعي 42
4.3.9 تجارب عربية مقارنة (تونس ومصر) 43
4.9 المعايير الدولية للشغل 43
1.4.9 تقييم مدى ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية 45

خلاصة الفصل 45

10 الاختلالات والتوصيات 47

مقدمة الفصل 47

1.10 الاختلالات التشريعية 48

1.1.10 غياب نص صريح يقرر إعادة التكييف التلقائي في مواجهة المقاولة المستعملة 48

2.1.10 هزالة الجزاءات والغرامات المالية المقررة في المادة 505 48

3.1.10 عدم تجريم «المناولة المقنعة» والاتجار باليد العاملة بنصوص جنائية خاصة . . 48

4.1.10 تعطيل آليات التتبع المؤسساتية (اللجنة الثلاثية للمادة 496) 49

5.1.10 قصور قواعد المسؤولية التضامنية في المقاولة من الباطن (المادة 89) 49

2.10 الاختلالات العملية 49

1.2.10 التحايل الممنهج وسد الحاجيات الهيكلية الدائمة عبر المناولة والشغل المؤقت . 49

2.2.10 تكريس التمييز وازدواجية الأجور داخل الفضاء المهني الواحد 49

3.2.10 هشاشة الوضع المهني وتكبيل الحقوق والحريات النقابية 50

4.2.10 محدودية موارد جهاز تفتيش الشغل وضعف الرقابة الميدانية 50

5.2.10 انتشار الشركات الوهمية (Sociétés écrans) والتهرب الاجتماعي 50

3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة 50

1.3.10 توصيات موجهة للمشرع المغربي (إصلاحات تشريعية مستعجلة) 51

2.3.10 توصيات موجهة للإدارة وأجهزة الرقابة والتفتيش 51

4.10 توصيات للمقاولات والأجراء 52

1.4.10 توصيات موجهة للمقاولات وأرباب العمل 52

2.4.10 توصيات موجهة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني 52

خلاصة الفصل 53

الخاتمة العامة 54

ا نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية 56

الملحق الأول: نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية 56

ب نماذج عقود استرشادية 61

الملحق الثاني: نماذج عقود استرشادية 61

لائحة المراجع 64

مقدمة عامة وإشكالية الدراسة

تمهيد

يُعدّ موضوع الشغل المؤقت والمناولة من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المشرعين والممارسين القانونيين على حدٍّ سواء، لا سيما في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتنامي ظاهرة الاستعانة بمصادر خارجية في تدبير الموارد البشرية.

أهمية الموضوع

تكتسي هذه الدراسة أهمية بالغة على الصعيدين النظري والتطبيقي؛ إذ تتناول بالتحليل الإطارَ القانوني الذي يحكم علاقات الشغل في مؤسسات تلجأ إلى التشغيل المؤقت أو المناولة، وما ينجم عن ذلك من إشكاليات تتعلق بحقوق الأجراء وضماناتهم.

إشكالية الدراسة

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا التقرير حول التساؤل الجوهري الآتي:

الإشكالية المحورية

إلى أيّ حدٍّ يوفّر الإطار القانوني المغربي الحماية الكافية للأجراء المؤقتين في ظل انتشار ظاهرتَي الشغل المؤقت والمناولة، وما هي آليات المراقبة والتدخل الكفيلة بضمان تطبيق هذه الحماية على أرض الواقع؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية جملةٌ من التساؤلات الفرعية:

- ما التعريف الدقيق للشغل المؤقت وعقد المناولة، وكيف يمكن التمييز بينهما؟

- ما هي الحالات التي يجيز فيها القانون اللجوء إلى الشغل المؤقت؟
- ما التزامات كل طرف من أطراف العلاقة الثلاثية (شركة التشغيل المؤقت، المقاولة المستعملة، الأجير)؟
- كيف تُوزَّع المسؤولية القانونية بين الشركة الأصلية وشركة المناولة؟
- ما دور مفتش الشغل في ضمان احترام القانون، وما حدود تدخله؟
- ما الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأنماط التشغيلية على سوق الشغل المغربي؟

منهجية الدراسة

اعتمدنا في هذا التقرير على المناهج الآتية:

1. **المنهج التحليلي:** لتحليل النصوص القانونية ومقارنة أحكامها.
2. **المنهج المقارن:** لاستحضار تجارب دول أخرى في تنظيم الشغل المؤقت.
3. **المنهج التطبيقي:** من خلال دراسة الحالة المحددة في دراسة المجموعة الثامنة.

هيكل الدراسة

يتوزع هذا التقرير على عشرة فصول، تتناول بالتفصيل الإطار المفاهيمي، ثم الإطار القانوني، وصولاً إلى دراسة الحالة والتوصيات، مع خاتمة شاملة وملاحق ولائحة المراجع.

باب 1

الإطار المفاهيمي

1.1 المقصود بالشغل المؤقت

يُقصد بالشغل المؤقت ذلك النمط التشغيلي الذي تلتجئ فيه مقاولة مستعملة إلى خدمات أجراء تضعهم رهن إشارتها شركةٌ متخصصة تُسمى «شركة التشغيل المؤقت»، وذلك للقيام بمهام محددة ولمدة زمنية منضبطة ومحددة وفق شروط يُحددها القانون.

1.1.1 التعريف القانوني

عرّفت مدونة الشغل المغربية التشغيل المؤقت في المواد 495 وما يليها...

2.1.1 الخصائص الجوهرية

- **المؤقتية:** ارتباط العقد بمدة محددة أو بمهمة بعينها.
- **الثلاثية:** تعدد أطراف العلاقة (شركة التشغيل، المقاولة المستعملة، الأجير المؤقت).
- **التبعية المزدوجة:** ارتباط الأجير قانونياً بشركة التشغيل وفعلياً بالمقاولة المستعملة.

2.1 المقصود بالمناولة

المناولة (أو الاستعانة بمقاولة من الباطن) هي العملية التي تعهد بموجبها مقاولةٌ أصليةٌ إلى مقاولة أخرى مستقلة بتنفيذ جزء من نشاطها أو مهام بعينها، وتظل المقاولة الثانية (شركة المناولة) هي المشغّل المباشر للأجراء.

1.2.1 أنواع المناولة

1. **المناولة الصناعية:** تكليف مقاولة بتصنيع جزء من المنتج.
2. **مناولة الخدمات:** تفويض خدمات الحراسة والنظافة والمطبخ...
3. **مناولة العمالة (المقنعة):** التحايل على القانون بادّعاء المناولة بينما تخضع العمالة فعلياً لسلطة المقاولة الأصلية.

3.1 الفرق بين الشغل المؤقت وعقد المناولة

المناولة	الشغل المؤقت	المعيار
شركة المناولة	شركة التشغيل المؤقت	**المشغّل القانوني**
شركة المناولة	المقاولة المستعملة	**السلطة الفعلية**
عقد باطن أو تخصيص	عقد إيداع أجراء	**طبيعة العقد**
إنجاز مهمة أو جزء منها	سدّ حاجة وقتية	**الغرض**
تحددها طبيعة المهمة	محددة قانوناً	**المدة**

جدول 1.1: مقارنة بين الشغل المؤقت والمناولة

4.1 الأطراف المتدخلة في دراسة الحالة

تتشكّل دراسة الحالة الخاصة بالمجموعة الثامنة من الأطراف الرئيسية الآتية:

1. **مدير المصنع (المقاولة المستعملة):** يمثّل الطرف المُتلقّي لخدمات الأجراء المؤقتين، ويمارس عليهم السلطة الفعلية داخل المصنع.
2. **مسؤول شركة المناولة / التشغيل المؤقت:** الطرف الذي يتعاقد مع الأجراء ويتولى دفع أجورهم وتسوية وضعيتهم الاجتماعية.
3. **الأجير المؤقت:** يشتغل لدى المقاولة المستعملة بموجب إيداع من شركة التشغيل المؤقت أو بموجب عقد مناولة.
4. **مفتش الشغل:** يتولى مراقبة مدى احترام أحكام مدونة الشغل ومعاقبة المخالفات.

باب 2

الإطار القانوني في مدونة الشغل المغربية

1.2 المرجعيات القانونية

يستند التنظيم القانوني للشغل المؤقت والمناولة في المغرب إلى منظومة متكاملة من النصوص:

- **مدونة الشغل** الصادرة بالقانون رقم 65.99 بتاريخ 11 غشت 2003.
- **الظهير الشريف** رقم 1.03.194 الصادر بتنفيذ مدونة الشغل.
- **الاتفاقيات الجماعية** القطاعية ذات الصلة.
- **معايير منظمة العمل الدولية** المصادَق عليها من طرف المغرب.

2.2 أحكام التشغيل المؤقت (المواد 495 وما يليها)

خصّصت مدونة الشغل الكتابَ الثامن منها للتشغيل المؤقت عبر شركات متخصصة، وتشمل أبرز المواد المنظِّمة له ما يلي:

المواد الجوهرية في التشغيل المؤقت

- **المادة 495:** تعريف شركة التشغيل المؤقت وشروط ترخيصها.
- **المادة 496:** الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت.
- **المادة 497:** بيانات عقد الإيداع الواجب توافرها.
- **المادة 498:** مدة عقد التشغيل المؤقت وتجديده.
- **المادة 499:** ضمانات الأجير المؤقت وحقوقه.
- **المادة 500:** التضامن بين شركة التشغيل والمقاولة المستعملة.

3.2 أحكام عقود الشغل المحددة المدة (المادة 86 وما يليها)

نظّمت مدونة الشغل عقود الشغل المحددة المدة في الباب الثاني من الكتاب الأول:

1.3.2 شروط صحة العقد المحدد المدة

1. أن يكون مكتوباً ومحدداً لمدته.
2. أن تكون الحاجة التي يستجيب لها مؤقتة وليست دائمة.
3. احترام الحدّ الأقصى للمدة المقررة قانوناً.
4. عدم تجاوز عدد التجديدات المقررة.

2.3.2 التحويل إلى عقد غير محدد المدة

إذا استمر تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته أو تكرر التجديد بما يتجاوز الحدود القانونية، تحوّل العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة.

4.2 النصوص التنظيمية والاتفاقيات الجماعية

تُكمل النصوصُ التنظيمية الصادرة بمراسيم أو قرارات وزارية الإطارَ القانوني، وتتناول:

- شروط ترخيص شركات التشغيل المؤقت وكيفية منحه وسحبه.

- الحد الأدنى لضمانات الأجير المؤقت.
- آليات الرقابة والتفتيش.

وعلى صعيد الاتفاقيات الجماعية، يمكن لهذه الاتفاقيات أن تمنح الأجراء المؤقتين حماية أكثر مما نصّ عليه القانون، دون أن تنزل دونه.

باب 3

الحالات التي يسمح فيها القانون باللجوء إلى الشغل المؤقت

1.3 استبدال أجير توقف عقده

تُبيح مدونة الشغل اللجوءَ إلى التشغيل المؤقت لاستبدال أجير توقّف عقده بصفة مؤقتة، وذلك في الحالات التالية:

- الغياب بسبب المرض أو الحادثة.
- إجازة الأمومة أو الأبوة.
- الغياب المرخّص به (العطل، التكوين...).
- الإيقاف التأديبي المؤقت.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة الاستبدال مرتبطة بمدة الغياب الفعلي للأجير الأصلي.

2.3 ارتفاع مؤقت في النشاط

عند حدوث ارتفاع استثنائي وغير دائم في نشاط المقاولة، يُسمح بتوظيف أجراء مؤقتين لمواجهة هذه الزيادة المؤقتة في الطلب، شريطة أن:

1. يكون الارتفاع فعلياً وموثَّقاً.
2. لا تتجاوز مدة التشغيل الحدَّ الأقصى المقرر قانوناً.

3. لا يستعيض عنه بأجراء مؤقتين بشكل دوري ومنتظم.

3.3 الأشغال الموسمية والظرفية

تشمل هذه الحالة:

- **الأشغال الموسمية:** المرتبطة بمواسم الحصاد، أو مواسم السياحة، أو الأنشطة ذات الطابع الموسمي الواضح.
- **الأشغال الظرفية:** إنجاز مشاريع محددة ومؤقتة بطبيعتها.
- **أشغال البناء والتركيب:** التي لا تقتضي تشغيلاً دائماً.

4.3 الحالات الممنوعة (الحاجيات الدائمة والمستمرة)

تحذير: الحالات المحظورة قانوناً

يُحظر اللجوء إلى التشغيل المؤقت في الحالات الآتية:

- سدّ الحاجيات الدائمة والمستمرة للمقاولة.
- استبدال الأجراء المضربين عن العمل.
- الالتفاف على أحكام عقود الشغل غير المحددة المدة.
- توظيف أجراء مؤقتين بصفة اعتيادية لأداء وظائف هيكلية.

وكل مخالفة لهذه الأحكام تُعرِّض المقاولة المستعملة وشركة التشغيل للمسؤولية القانونية وإلى إعادة تكييف عقود التشغيل المؤقت إلى عقود غير محددة المدة.

باب 4

التزامات شركة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة

1.4 التزامات شركة التشغيل المؤقت

تضطلع شركة التشغيل المؤقت بجملة من الالتزامات القانونية، أبرزها:

1.1.4 الالتزامات المالية والاجتماعية

- أداء أجور الأجراء المؤقتين في الآجال القانونية.
- التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
- الاقتطاع والتحويل إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CIMR).
- تغطية مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية.

2.1.4 الالتزامات الإدارية والتعاقدية

- الحصول على ترخيص ممارسة النشاط قبل مزاولة أي نشاط.
- إبرام عقد مكتوب مع الأجير يتضمن جميع البيانات الإلزامية.
- إبلاغ الأجير بطبيعة المهمة وشروط تنفيذها قبل التحاقه بالعمل.
- تكوين الأجراء وتجهيزهم بوسائل الحماية الفردية الملائمة.

2.4 التزامات المقاولة المستعملة

تلتزم المقاولة المستعملة بما يلي:

1. **احترام شروط ومدة الإيداع:** عدم استخدام الأجراء المؤقتين لأغراض أخرى أو لمدد تتجاوز ما أقره القانون.
2. **توفير ظروف عمل لائقة:** بما يشمل السلامة المهنية وظروف الصحة المماثلة لتلك التي يتمتع بها الأجراء الدائمون.
3. **مبدأ المساواة في الأجر:** ضمان حصول الأجير المؤقت على أجر لا يقل عن أجر الأجير الدائم الذي يؤدي نفس العمل.
4. **إخبار مفتش الشغل:** في الحالات التي يقتضيها القانون.

3.4 العقود الكتابية ومدتها وتجديدها

1.3.4 بيانات العقد الإلزامية

يجب أن يتضمن عقد التشغيل المؤقت:

- هوية الأطراف الثلاثة وعناوينها.
- طبيعة المهمة وسببها القانوني.
- مدة العقد وتاريخ البداية والنهاية.
- مكان التنفيذ والمنصب المطلوب.
- الأجر المتفق عليه ومكوناته.
- أوقات العمل وجدوله.

2.3.4 مدة العقد وتجديده

- الحد الأقصى للعقد: ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الغالب.
- يتحول العقد إلى غير محدد المدة عند تجاوز الحدود القانونية.
- يُمنع التجديد إذا كان الغرض منه الالتفاف على الحقوق المكتسبة.

4.4 حقوق الأجير المؤقت وضماناته

حقوق الأجير المؤقت الأساسية

- الحق في أجر عادل يساوي أجر نظيره الدائم.
- الحق في التغطية الاجتماعية الكاملة.
- الحق في السلامة والصحة المهنية.
- الحق في التكوين المهني.
- الحق في تعويض نهاية العقد (إن توفرت شروطه).
- حق الأولوية في التوظيف الدائم لدى المقاولة المستعملة.

باب 5

المسؤولية القانونية لكل من الشركة الأصلية وشركة المناولة

1.5 مسؤولية الشركة الأصلية

تتحمل المقاولة الأصلية (المستعملة) مسؤولية قانونية مباشرة تتجلى في:

- المسؤولية عن انتهاك شروط استخدام التشغيل المؤقت أو المناولة.
- المسؤولية التضامنية مع شركة المناولة عن أجور الأجراء وحقوقهم الاجتماعية.
- المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث الشغل التي تقع داخل مقرها.
- المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة.

2.5 مسؤولية شركة المناولة

تُعدّ شركة المناولة المشغّلَ المباشر، وبذلك تتحمل:

1. المسؤولية الأصلية عن أجور الأجراء وعقودهم وحقوقهم التعاقدية.
2. المسؤولية عن التصريح بالأجراء لدى الهيئات الاجتماعية.
3. المسؤولية عن توفير ظروف سلامة مناسبة لهم.
4. المسؤولية عن الفصل غير المشروع والتعويضات المترتبة عنه.

3.5 المسؤولية التضامنية (الأجور، الضمان الاجتماعي، حوادث الشغل)

مبدأ التضامن في المسؤولية

تُكرّس مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين الشركة الأصلية وشركة المناولة، وذلك في المجالات التالية:

- **الأجور:** يحق للأجير المطالبة بالأجر المستحق من أي من الطرفين.
- **الضمان الاجتماعي:** تضامن في أداء الاشتراكات والغرامات.
- **حوادث الشغل:** تضامن في تحمّل التعويضات الناجمة.
- **التعويضات الاجتماعية:** بما فيها تعويضات الفصل والإشعار.

4.5 الجزاءات المترتبة عن المخالفات

1.4.5 الجزاءات المدنية

- إعادة تكييف عقود التشغيل المؤقت إلى عقود دائمة.
- الحكم بالتعويضات لصالح الأجراء المتضررين.
- إلزام الشركة بأداء المستحقات المتأخرة.

2.4.5 الجزاءات الجنائية والإدارية

- الغرامات المالية التي تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم حسب طبيعة المخالفة.
- سحب ترخيص ممارسة نشاط التشغيل المؤقت.
- الملاحقة القضائية في الحالات الجسيمة.
- تعليق النشاط أو إغلاق المنشأة مؤقتاً.

باب 6

دور مفتش الشغل ومراقبة احترام القانون

1.6 اختصاصات مفتش الشغل

يُعدّ مفتش الشغل الذراعَ التنفيذية لتطبيق تشريعات الشغل، ويتمتع باختصاصات واسعة:

1.1.6 الاختصاصات الرقابية

- التفتيش على المقاولات والمصانع والمنشآت في أي وقت.
- الاطلاع على العقود والسجلات والوثائق الإدارية والاجتماعية.
- استجواب المشغّلين والأجراء وجمع الإفادات.
- أخذ عيّنات للفحص في مجال الصحة والسلامة.

2.1.6 الاختصاصات الإصلاحية والتوفيقية

- التدخل لتسوية النزاعات الفردية والجماعية بالتوفيق.
- إصدار الإنذارات وإعذار المشغّلين بتصحيح الوضع.
- تقديم المشورة والتوضيحات القانونية.

2.6 مساطر المراقبة والمعاينة

تسير عملية التفتيش وفق مساطر منظمة:

1. **الزيارة الميدانية:** يزور مفتش الشغل المنشأة بصفة اعتيادية أو إثر شكاية.
2. **الاطلاع على الوثائق:** فحص سجل الأجور، قوائم الأجراء، عقود العمل، وثائق الضمان الاجتماعي.
3. **الاستماع:** الاستماع إلى المشغّل وممثلي الأجراء والأجراء أنفسهم.
4. **التحقق من الواقعة:** معاينة المخالفات على عين المكان وتوثيقها.
5. **إعطاء مهلة التصحيح:** منح المشغّل مهلة معقولة لتصحيح الوضع قبل إحالة المحضر إلى النيابة العامة.

3.6 المحاضر والإنذارات والمتابعات

1.3.6 المحاضر الرسمية

يُحرّر مفتش الشغل محاضر رسمية موثّقة للمخالفات المعاينة، وتُرسل نسخ منها إلى:

- النيابة العامة.
- وزارة التشغيل.
- المشغّل المعني.

2.3.6 الإنذارات

قبل تحرير المحضر الجنائي، يصدر مفتش الشغل إنذاراً رسمياً للمشغّل يتضمن:

- وصف المخالفة.
- الأحكام القانونية المخالَفة.
- الأجل الممنوح للتصحيح.
- التبعات القانونية في حالة عدم التصحيح.

4.6 حدود التفتيش والصعوبات العملية

تحديات ميدان التفتيش

- **قلة الموارد البشرية:** نسبة مفتشي الشغل إلى عدد المقاولات لا تزال دون المستوى المطلوب.
- **تعقيد منظومة التعاقد الباطني:** صعوبة كشف حالات المناولة المقنّعة.
- **ضعف التنسيق:** بين مصالح التفتيش والضمان الاجتماعي والقضاء.
- **مقاومة بعض المقاولات:** رفض الوصول أو إخفاء الوثائق.
- **ضعف الوعي القانوني:** لدى الأجراء المؤقتين بحقوقهم.

باب 7

الآثار الاجتماعية والاقتصادية

1.7 الآثار على الأجراء

1.1.7 الآثار السلبية

- هشاشة الوضع التشغيلي وعدم الاستقرار الوظيفي.
- صعوبة الحصول على التغطية الاجتماعية الكاملة.
- استبعاد من آليات الحوار الاجتماعي وتمثيل العمال.
- صعوبة الحصول على قروض بنكية أو تأجير سكن.
- الشعور بالغبن أمام نظرائهم الدائمين.

2.1.7 الآثار الإيجابية (المحتملة)

- اكتساب خبرة مهنية متنوعة.
- إمكانية التحول إلى عقد دائم بعد إثبات الكفاءة.
- إدماج الشباب في سوق الشغل لأول مرة.

2.7 الآثار على المقاولة

1.2.7 المكاسب الاقتصادية للمقاولة

- المرونة في تعديل حجم العمالة حسب دورة الإنتاج.
- تخفيض تكاليف التشغيل والتدريب.
- تحويل بعض المخاطر الاجتماعية إلى شركة التشغيل المؤقت.

2.2.7 المخاطر التي تواجهها المقاولة

- تراجع الالتزام والإنتاجية لدى الأجراء المؤقتين.
- مخاطر قانونية في حالة سوء التطبيق.
- تردّي السمعة المؤسسية.

3.7 الآثار على الحوار الاجتماعي والعمل النقابي

يُضعف اللجوء المفرط إلى الشغل المؤقت العملَ النقابي من خلال:

1. تشتيت القاعدة الاجتماعية للنقابات وصعوبة تمثيل الأجراء المؤقتين.
2. ضعف الانتماء الهوياتي للأجير المؤقت وانعدام الولاء المؤسسي.
3. إضعاف القوة التفاوضية للعمال في مواجهة المشغّل.
4. استبعاد الأجراء المؤقتين من الاتفاقيات الجماعية في أحيان كثيرة.

4.7 الآثار على سوق الشغل

التحليل الاقتصادي: سوق الشغل

- **تحفيز إيجابي:** تسهيل الولوج إلى سوق الشغل لفئات الشباب وأصحاب الكفاءات الجديدة.
- **أثر التحلل:** تآكل نموذج الشغل الدائم والمستقر.
- **الاقتصاد الموازي:** خطر انزلاق بعض المقاولات نحو الشغل غير المهيكل تفادياً للالتزامات القانونية.
- **التأثير على الحماية الاجتماعية:** تراجع حجم الاشتراكات المؤداة للصناديق الاجتماعية.

باب 8

دراسة الحالة وتحليل أدوار الفاعلين

1.8 عرض الوضعية المهنية للمجموعة 8

وصف الوضعية المهنية

يعمل السيد **أحمد بنعلي**، البالغ من العمر 34 سنة، في مصنع **شركة النسيج المتحد** الكائن بالمنطقة الصناعية عين السبع بمدينة الدار البيضاء، بوصفه **عاملاً على الآلات** (opérateur de machines) في قسم الإنتاج. وقد أُوفِد إلى هذا المصنع من طرف **وكالة الأمل للتشغيل المؤقت**، وهي مقاولة للتشغيل المؤقت مقرّها بالدار البيضاء، بموجب عقد شغل مؤقت أُبرم شفوياً دون أي وثيقة مكتوبة. يتقاضى السيد أحمد بنعلي أجراً شهرياً قدره 2 800 درهم، في حين أن العمال الدائمين الذين يشتغلون في نفس المنصب ويؤدون المهام ذاتها يتقاضون 4 200 درهم شهرياً، أي بفارق يبلغ 1 400 درهم شهرياً، مما يشكّل تمييزاً صارخاً في الأجر.

امتدت فترة اشتغال السيد أحمد بنعلي بصفة متواصلة ودون انقطاع لمدة **ثلاث سنوات كاملة** (36 شهراً)، رغم أن مدونة الشغل تُحدّد أقصى مدة للشغل المؤقت. وتتمثل مهامه في تشغيل آلات النسيج وصيانتها الأولية ومراقبة جودة المنتجات، وهي مهام هيكلية ودائمة تدخل في صلب النشاط العادي والمستمر للمقاولة المستعملة.

المخالفات الجوهرية المرصودة

- **غياب التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي** (CNSS): لم تقم وكالة الأمل للتشغيل المؤقت بأي تصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طوال مدة 36 شهراً، مما يحرم الأجير من التغطية الصحية والتعويضات العائلية ومعاش التقاعد.
- **غياب التغطية الصحية**: لا يستفيد السيد أحمد بنعلي من أي تأمين صحي إجباري (AMO)، مما يتركه دون حماية في حال تعرضه لحادثة شغل أو مرض مهني.
- **الخضوع المباشر لسلطة المقاولة المستعملة**: يتلقى السيد أحمد بنعلي تعليماته وأوامره مباشرة من مدير الإنتاج في شركة النسيج المتحد، الذي يُحدّد له ساعات العمل، والمهام اليومية، ويمارس عليه سلطة تأديبية فعلية. أما دور وكالة الأمل فيقتصر على صرف الأجر الشهري فقط.
- **انعدام العقد المكتوب**: لا يتوفر الأجير على أي عقد شغل مكتوب يُحدّد حقوقه والتزاماته ومدة العقد وطبيعة العمل.
- **التمييز في الأجر**: يتقاضى أجراً أقل بنسبة 33% من الأجراء الدائمين رغم أداء نفس المهام بنفس الكفاءة.

يطرح هذا الوضع إشكاليات قانونية بالغة الخطورة تتعلق بالتطبيق الصحيح لأحكام مدونة الشغل المغربية، لا سيما الأحكام المنظِّمة للتشغيل المؤقت (المواد 495 إلى 506)، وأحكام علاقة التبعية (المادة 6)، والمقتضيات المتعلقة بالمسؤولية التضامنية بين المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت. كما تطرح تساؤلات حول مدى مشروعية اللجوء إلى الشغل المؤقت لتغطية حاجيات هيكلية ودائمة، وحول الحماية القانونية التي يوفّرها المشرع المغربي للأجير المؤقت في مثل هذه الوضعيات.

2.8 تحليل دور مدير المصنع ومسؤول شركة المناولة

1.2.8 دور مدير المصنع (المقاولة المستعملة)

يحتل مدير مصنع شركة النسيج المتحد موقعاً محورياً في هذه الوضعية، إذ يُعدّ من الناحية الفعلية والقانونية المشغّل الحقيقي للسيد أحمد بنعلي، وذلك بالنظر إلى ممارسته الفعلية لعناصر علاقة التبعية كما حدّدتها المادة 6 من مدونة الشغل المغربية. وتتجلى مسؤوليته القانونية في عدة مستويات:

أولاً: ممارسة السلطة الرئاسية والتأديبية بشكل مباشر. تنص المادة 6 من مدونة الشغل على أن علاقة التبعية تقوم على خضوع الأجير لسلطة المشغّل الذي يُملي عليه التعليمات ويراقب تنفيذها ويملك سلطة التأديب. وفي الوضعية المدروسة، فإن مدير الإنتاج في شركة النسيج المتحد هو الذي يحدّد للسيد أحمد

مواقيت العمل والمهام اليومية، ويُصدر له التوجيهات التقنية، ويمارس عليه رقابة فعلية ومستمرة. وهذه العناصر الثلاثة (التوجيه، والرقابة، والتأديب) تشكّل الأركان الجوهرية لعلاقة التبعية التي تُرتّب صفة المشغّل، بصرف النظر عن الشكل التعاقدي المعتمد. وبالتالي، فإن مدير المصنع يتحمل مسؤولية المشغّل الفعلي بمقتضى القانون.

ثانياً: تجاوز الحدود القانونية لمدة التشغيل المؤقت. تنص المادة 500 من مدونة الشغل على أن مدة عقد الشغل المؤقت لا يمكن أن تتجاوز المدة المحدّدة قانوناً، والتي ترتبط بالسبب الذي دعا إلى اللجوء إلى التشغيل المؤقت. وقد حدّدت المادة 500 هذه المدة في ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة 496. غير أن مدير المصنع استمر في تشغيل السيد أحمد بنعلي لمدة 36 شهراً متواصلة، أي ما يفوق الحد الأقصى القانوني بأضعاف، مما يُشكّل مخالفة صريحة لهذا المقتضى.

ثالثاً: استخدام التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة. تُحدّد المادة 496 من مدونة الشغل الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت حصرياً في ثلاث حالات: تعويض أجير تغيّب أو توقف عقد شغله، ومواجهة تزايد مؤقت في نشاط المقاولة، وإنجاز أشغال ذات طبيعة موسمية. ولا تندرج مهام السيد أحمد بنعلي ضمن أي من هذه الحالات، لأن تشغيل آلات النسيج ومراقبة الجودة يُعدّان من الأنشطة الهيكلية والدائمة والمستمرة للمقاولة. وبالتالي فإن مدير المصنع لجأ إلى التشغيل المؤقت بصفة تعسفية بهدف التهرب من الالتزامات المترتبة على عقد الشغل غير محدد المدة.

رابعاً: المسؤولية التضامنية في أداء الأجر. تُقرّ المادة 504 من مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت في أداء الأجر وتوابعه والتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها. وتنص المواد 86 إلى 90 على مبدأ المساواة في الأجر بين الأجراء الذين يؤدون شغلاً متساوي القيمة. وعليه، فإن مدير المصنع يتحمل مسؤولية تضامنية عن الفارق في الأجر البالغ 1 400 درهم شهرياً، وعن عدم التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

خلاصة: مخالفات مدير المصنع

- مخالفة المادة 6: ممارسة سلطة رئاسية مباشرة على أجير مؤقت دون الاعتراف بصفة المشغّل.
- مخالفة المادة 496: اللجوء إلى التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة وهيكلية.
- مخالفة المادة 500: تجاوز المدة القصوى للتشغيل المؤقت (36 شهراً بدل 6 أشهر).
- مخالفة المادتين 86 و504: التمييز في الأجر وعدم ضمان المساواة.
- مخالفة المواد 90-89: التهرب من المسؤولية التضامنية عن حقوق الأجير.

2.2.8 دور مسؤول شركة المناولة (وكالة الأمل للتشغيل المؤقت)

تتحمل وكالة الأمل للتشغيل المؤقت، بوصفها مقاولة للتشغيل المؤقت، مسؤوليات قانونية جسيمة في هذه الوضعية، إذ أخلّت بجملة من الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في مدونة الشغل والتشريعات الاجتماعية المكملة لها:

أولاً: عدم التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يُلزم القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي (ظهير 27 يوليوز 1972) كل مشغّل بالتصريح بأجرائه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الاشتراكات المستحقة. كما تُؤكّد المواد 135 إلى 142 من مدونة الشغل على حق الأجير في الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية. وقد امتنعت وكالة الأمل عن التصريح بالسيد أحمد بنعلي طوال مدة 36 شهراً، مما حرمه من:

- التعويضات العائلية عن أبنائه.
- التغطية الصحية الإجبارية (AMO).
- التعويض اليومي في حالة المرض أو حادثة الشغل.
- حقوقه في معاش التقاعد.
- التعويض عن فقدان الشغل.

ثانياً: عدم إبرام عقد شغل مكتوب. تنص المادة 499 من مدونة الشغل على أن عقد الشغل المؤقت يجب أن يكون مكتوباً وأن يتضمن بيانات إلزامية محدّدة، من بينها: سبب اللجوء إلى التشغيل المؤقت، ومدة المهمة، والأجر المتفق عليه، وبيان مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة. وقد أخلّت وكالة الأمل بهذا الالتزام الجوهري بعدم تحرير أي عقد مكتوب، مما يُشكّل مخالفة صريحة للمادة 499، ويُضعف بشكل كبير الحماية القانونية للأجير.

ثالثاً: عدم احترام مبدأ المساواة في الأجر. تنص المادة 504 من مدونة الشغل على أن أجر الأجير المؤقت لا يمكن أن يقل عن الأجر المحدد لأجير دائم يشغل نفس المنصب ويتمتع بنفس المؤهلات في المقاولة المستعملة. وبصرف الأجر الشهري البالغ 2 800 درهم فقط مقابل 4 200 درهم للعمال الدائمين، تكون الوكالة قد خالفت مبدأ المساواة في الأجر مخالفة صريحة.

رابعاً: عدم التوفر على الضمانات القانونية المطلوبة. تنص المادة 498 من مدونة الشغل على أن مقاولة التشغيل المؤقت يجب أن تتوفر على كفالة مالية لدى صندوق الإيداع والتدبير تضمن أداء أجور الأجراء المؤقتين وتوابعها في حالة عجز المقاولة عن الأداء. كما يجب عليها الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. وفي ضوء السلوك العام لوكالة الأمل، يُطرح تساؤل جدي حول مدى توفرها على هذه الضمانات القانونية.

خلاصة: مخالفات وكالة الأمل للتشغيل المؤقت

- مخالفة قانون الضمان الاجتماعي والمواد 142-135 من مدونة الشغل: عدم التصريح بالأجير لدى CNSS.
- مخالفة المادة 499: عدم تحرير عقد شغل مكتوب.
- مخالفة المادة 504: عدم احترام المساواة في الأجر.
- مخالفة محتملة للمادة 498: عدم التوفر على الضمانات المالية والترخيص.
- مخالفة المادة 500: المساهمة في تجاوز المدة القانونية القصوى للتشغيل المؤقت.

3.8 تحليل دور الأجير المؤقت ومفتش الشغل

1.3.8 موقف الأجير المؤقت ومركزه القانوني

يتمتع السيد أحمد بنعلي، رغم هشاشة وضعيته الفعلية، بحماية قانونية واسعة بمقتضى أحكام مدونة الشغل المغربية والتشريعات الاجتماعية المكملة لها. ويمكن تحديد مركزه القانوني ومجمل حقوقه على النحو التالي:

أولاً: الحق في إعادة تكييف العقد. بالنظر إلى أن مدة اشتغاله تجاوزت الحد الأقصى القانوني المنصوص عليه في المادة 500، وأن المهام المسندة إليه ذات طابع دائم وهيكلي لا تندرج ضمن الحالات الحصرية المحدّدة في المادة 496، فإن الأجير يحق له المطالبة بإعادة تكييف عقده المؤقت إلى **عقد شغل غير محدد المدة** (CDI) مع المقاولة المستعملة (شركة النسيج المتحد)، وذلك استناداً إلى المادة 17 من مدونة الشغل التي تنص على أن كل عقد محدد المدة يُبرم خارج الحالات المسموح بها قانوناً يُعتبر عقداً غير محدد المدة.

ثانياً: الحق في المساواة في الأجر. يحق للسيد أحمد بنعلي بمقتضى المادة 504 من مدونة الشغل المطالبة بأجر مساوٍ لما يتقاضاه الأجراء الدائمون الذين يشغلون نفس المنصب. وعليه، فإنه يستحق الفارق في الأجر عن كامل فترة اشتغاله، أي ما مجموعه 1 400 درهم × 36 شهراً = 50 400 درهم.

ثالثاً: الحق في التغطية الاجتماعية بأثر رجعي. يحق للأجير المطالبة بتسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي يشمل كامل فترة الشغل (36 شهراً)، مع احتساب جميع الاشتراكات المستحقة التي كان يتعين على وكالة الأمل أداءها. ويشمل ذلك التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل.

رابعاً: الحق في التعويض عن الأضرار. في حالة إنهاء علاقة الشغل بشكل تعسفي، يحق للأجير المطالبة بالتعويضات التالية:

- **التعويض عن الفصل التعسفي:** أجر شهر ونصف عن كل سنة أقدمية أو جزء منها (المادة 53).

- **التعويض عن مهلة الإخطار**: حسب الأقدمية ووفق المادة 43.
- **التعويض عن الضرر**: شهر ونصف من الأجر عن كل سنة عمل (المادة 41).
- **فارق الأجور المستحقة**: الفرق بين الأجر المتقاضى والأجر المستحق قانوناً عن كامل فترة العمل.
- **التعويض المعنوي**: عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الاستغلال والحرمان من الحماية الاجتماعية.

خامساً: العوائق العملية أمام الأجير. رغم هذه الحقوق القانونية الواسعة، يواجه السيد أحمد بنعلي عوائق عملية تتمثل في: خشيته من فقدان مصدر رزقه في حال رفع شكوى، وضعف معرفته بحقوقه القانونية، وغياب تمثيل نقابي يدافع عن مصالحه، وصعوبة إثبات علاقة التبعية مع المقاولة المستعملة في غياب عقد مكتوب. غير أن القانون يُيسّر عبء الإثبات على الأجير، إذ يمكنه الاستناد إلى شهادة الزملاء وإلى واقع الاشتغال المستمر داخل المصنع.

2.3.8 تدخل مفتش الشغل

يحتل مفتش الشغل مكانة محورية في حماية حقوق الأجراء ومراقبة تطبيق أحكام مدونة الشغل. وفي سياق الوضعية المدروسة، يتعين عليه اتخاذ إجراءات حازمة ومتدرجة وفق الصلاحيات المخوّلة له قانوناً:

أولاً: الزيارة الميدانية والمعاينة. تنص المادة 530 من مدونة الشغل على أن مفتشي الشغل يتمتعون بصلاحية الدخول بحرية إلى أي مؤسسة خاضعة لمراقبتهم، سواء نهاراً أو ليلاً، دون إخطار مسبق. وفي وضعية السيد أحمد بنعلي، يقوم المفتش بزيارة ميدانية لمصنع شركة النسيج المتحد، سواء بناءً على شكاية الأجير أو بمبادرة تلقائية في إطار المراقبة الدورية. وخلال هذه الزيارة، يُعاين المفتش ظروف العمل الفعلية ويتحقق من طبيعة العلاقة التي تربط الأجير بالمقاولة المستعملة.

ثانياً: الاطلاع على الوثائق والسجلات. تُخوّل المادة 532 من مدونة الشغل لمفتش الشغل صلاحية الاطلاع على جميع الوثائق التي يُلزم القانون المشغّل بمسكها، ومن بينها:

- سجل الأجراء والبيانات الشخصية لكل أجير.
- عقود الشغل وعقود التشغيل المؤقت.
- أوراق أداء الأجور (bulletins de paie).
- وصولات التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- عقد وضع الأجير رهن إشارة المقاولة المستعملة المبرم بين وكالة الأمل وشركة النسيج.

ثالثاً: إصدار الإنذارات والملاحظات. تنص المواد 539 و540 من مدونة الشغل على أن مفتش الشغل يمكنه توجيه ملاحظات وإنذارات للمشغّل لحمله على الامتثال للأحكام القانونية المخالَفة. وفي هذه الوضعية،

يوجّه المفتش إنذاراً مكتوباً إلى كل من شركة النسيج المتحد ووكالة الأمل للتشغيل المؤقت يُنبّههما فيه إلى المخالفات المرصودة ويمنحهما أجلاً محدّداً لتسوية وضعية الأجير.

رابعاً: تحرير المحاضر الرسمية. في حال عدم امتثال المشغّلين للإنذارات، يقوم مفتش الشغل بتحرير **محاضر رسمية** (procès-verbaux) يُثبت فيها المخالفات المعاينة بدقة، ويُحيلها إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادتين 546 و547 من مدونة الشغل. وتكتسي هذه المحاضر حجية ثبوتية قوية أمام القضاء باعتبارها صادرة عن موظف عمومي أثناء أداء مهامه.

خامساً: الدور التصالحي. بالإضافة إلى دوره الرقابي والزجري، يمكن لمفتش الشغل أن يقوم بدور تصالحي بين الأجير والمشغّل، من خلال عقد جلسات استماع واقتراح حلول ودية لتسوية النزاع، كتسوية وضعية الأجير بتثبيته في منصبه وأداء الفوارق المالية المستحقة.

4.8 الأجوبة عن أسئلة النقاش الستة

السؤال الأول: هل يجوز قانوناً اللجوء إلى الشغل المؤقت في هذه الوضعية؟

الجواب: لا، لا يجوز قانوناً اللجوء إلى الشغل المؤقت في هذه الوضعية. إذ تحصر المادة 496 من مدونة الشغل المغربية حالات اللجوء إلى التشغيل المؤقت في ثلاث حالات على سبيل الحصر: أولاً، تعويض أجير تغيّب مؤقتاً أو توقف عقد شغله ما لم يكن التوقف ناتجاً عن الإضراب؛ ثانياً، مواجهة تزايد مؤقت في نشاط المقاولة؛ ثالثاً، إنجاز أشغال ذات طبيعة موسمية. وفي وضعية السيد أحمد بنعلي، فإن مهام تشغيل آلات النسيج وصيانتها ومراقبة الجودة تُعدّ من المهام الهيكلية والدائمة التي تدخل في صلب النشاط العادي والمستمر لشركة النسيج المتحد، ولا تندرج ضمن أي من الحالات الثلاث المذكورة.

علاوة على ذلك، فإن استمرار العلاقة لمدة 36 شهراً دون انقطاع يُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحاجة إلى هذا المنصب حاجة دائمة وليست مؤقتة. وتنص المادة 500 على أن المدة القصوى لعقد التشغيل المؤقت هي ستة أشهر غير قابلة للتجديد إلا مرة واحدة. وبالتالي، فإن اللجوء إلى التشغيل المؤقت في هذه الوضعية يُشكّل تحايلاً على القانون واستغلالاً لنظام التشغيل المؤقت لتجنب الالتزامات المترتبة على عقد الشغل غير محدد المدة، وهو ما يُبطل العقد المؤقت ويُعيد تكييفه تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة.

السؤال الثاني: ما طبيعة المسؤولية التي تثيرها الوضعية؟

الجواب: تثير هذه الوضعية مسؤوليات متعددة ومتشعبة تشمل المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.

على صعيد **المسؤولية المدنية التضامنية**، تُقرّ المواد 89 و90 من مدونة الشغل مبدأ المسؤولية التضامنية بين المقاول الأصلي والمقاول الفرعي في أداء الأجور وتوابعها. كما تنص المادة 504 صراحة على أن المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت مسؤولتان بالتضامن عن أداء أجر الأجير المؤقت والتعويض عن العطلة

السنوية. وبالتالي، فإن كلاً من شركة النسيج المتحد ووكالة الأمل للتشغيل المؤقت تتحملان مسؤولية تضامنية عن جميع الحقوق المالية المستحقة للسيد أحمد بنعلي، بما فيها فارق الأجور والتعويضات الاجتماعية.

على صعيد **المسؤولية الجنائية**، تنص المادة 515 من مدونة الشغل على عقوبات جنائية في حق مقاولات التشغيل المؤقت التي تمارس نشاطها دون ترخيص أو دون التقيد بالأحكام المنظّمة للتشغيل المؤقت. وتشمل هذه العقوبات الغرامات المالية والحبس في حالة العود. كما يتحمل مدير المصنع مسؤولية جنائية فردية عن تشغيل أجراء مؤقتين في مخالفة للقانون، وعن عدم التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يُشكّل جريمة معاقباً عليها بمقتضى القانون المنظم للضمان الاجتماعي.

السؤال الثالث: ما موقف مفتش الشغل في هذه الوضعية؟

الجواب: يتعين على مفتش الشغل اتخاذ موقف حازم يتضمن عدة إجراءات متدرجة. فبموجب صلاحياته المنصوص عليها في المواد 530 إلى 548 من مدونة الشغل، يجب على المفتش أولاً إجراء زيارة ميدانية لمصنع شركة النسيج المتحد للمعاينة المباشرة والاطلاع على جميع الوثائق ذات الصلة (العقود، سجلات الأجراء، أوراق الأجور، وصولات التصريح بالضمان الاجتماعي). وبعد التأكد من وجود المخالفات، يوجّه إنذاراً مكتوباً إلى كل من المقاولة المستعملة ومقاولة التشغيل المؤقت يُحدّد فيه المخالفات المرصودة ويمنحهما أجلاً معقولاً لتسويتها.

في حال عدم الامتثال للإنذار، يتعين على المفتش تحرير **محاضر مخالفات رسمية** يُسجّل فيها: تجاوز المدة القانونية للتشغيل المؤقت، واللجوء إلى التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة، والتمييز في الأجر، وعدم التصريح بالأجير لدى CNSS، وغياب العقد المكتوب. ثم يُحيل هذه المحاضر إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة وفقاً للمادتين 546 و547. كما يجب عليه إبلاغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدم التصريح بالأجير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويمكنه أيضاً أن يأمر بتسوية وضعية الأجير فوراً من خلال تثبيته ومنحه حقوقه كاملة.

السؤال الرابع: ما الحلول التي يمكن تقديمها للأجير المؤقت؟

الجواب: يتوفر الأجير على عدة حلول قانونية يمكنه اللجوء إليها لحماية حقوقه.

الحل الأول: تقديم شكاية لدى مفتشية الشغل المختصة ترابياً، يعرض فيها وضعيته ويطلب تدخل المفتش لمعاينة المخالفات وتسوية وضعه. وهذا المسلك هو الأسهل والأقل كلفة بالنسبة للأجير.

الحل الثاني: رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية (القسم الاجتماعي) يطلب فيها إعادة تكييف عقد الشغل المؤقت إلى عقد شغل غير محدد المدة مع المقاولة المستعملة (شركة النسيج المتحد)، استناداً إلى المادة 17 وإلى مخالفة المواد 496 و500.

الحل الثالث: المطالبة بفارق الأجور عن كامل فترة الشغل، أي مبلغ 50 400 درهم (1 400 درهم × 36 شهراً)، وذلك بناءً على مبدأ المساواة في الأجر المنصوص عليه في المادة 504.

الحل الرابع: المطالبة بتسجيله لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي يشمل كامل فترة الشغل، مع أداء جميع الاشتراكات المستحقة من طرف المشغّل (حصة المشغّل وحصة الأجير).

الحل الخامس: في حالة فصله تعسفياً بسبب مطالبته بحقوقه، يحق له المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفي والتعويض عن الإخطار والتعويض عن الأقدمية والتعويض عن الضرر المعنوي.

السؤال الخامس: هل يمكن إعادة تكييف عقد المؤقت إلى عقد دائم؟

الجواب: نعم، يمكن ذلك بل إن إعادة التكييف تتم بقوة القانون في هذه الوضعية. تنص المادة 17 من مدونة الشغل المغربية على أنه «يُعتبر عقد الشغل المبرم لمدة محددة بمثابة عقد شغل غير محدد المدة عندما يستمر العمل به بعد أجله». وينطبق هذا المبدأ من باب أولى على عقد التشغيل المؤقت الذي يتجاوز المدة القانونية القصوى المنصوص عليها في المادة 500. وفي وضعية السيد أحمد بنعلي، فإن استمرار العلاقة لمدة 36 شهراً (بدل 6 أشهر كحد أقصى) يُحقّق شرط إعادة التكييف بصفة تلقائية.

وقد أكّدت محكمة النقض المغربية في اجتهاداتها المستقرة هذا التوجه، حيث قضت بأن الأجير المؤقت الذي يستمر في أداء عمله بعد انقضاء مدة عقده المؤقت يُعتبر مرتبطاً بعقد شغل غير محدد المدة مع المقاولة المستعملة. كما قضت بأن اللجوء إلى التشغيل المؤقت لتلبية حاجيات دائمة وهيكلية يُشكّل تحايلاً على القانون يُبرّر إعادة تكييف العلاقة. وتترتب على إعادة التكييف نتائج جوهرية أبرزها: اعتبار المقاولة المستعملة هي المشغّل الحقيقي والوحيد، واحتساب كامل فترة الشغل (36 شهراً) في الأقدمية، واستفادة الأجير من جميع حقوق الأجراء الدائمين بما فيها الحماية من الفصل التعسفي والحق في التعويض عن الأقدمية.

السؤال السادس: ما التوصيات العملية الموجّهة لأطراف الوضعية؟

الجواب: تتوزع التوصيات العملية على مختلف أطراف الوضعية:

بالنسبة لشركة النسيج المتحد (المقاولة المستعملة): يتعين عليها المبادرة فوراً إلى تسوية وضعية السيد أحمد بنعلي بتثبيته في منصبه كأجير دائم وإبرام عقد شغل غير محدد المدة معه، وأداء فارق الأجور المستحقة عن كامل فترة الشغل، والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي. كما يتعين عليها مراجعة سياسة تدبير الموارد البشرية لديها والتوقف عن استخدام التشغيل المؤقت لتغطية الحاجيات الدائمة.

بالنسبة لوكالة الأمل للتشغيل المؤقت: يجب عليها الامتثال الفوري والكامل لأحكام المواد 495 إلى 506 من مدونة الشغل، بما في ذلك تحرير عقود مكتوبة لجميع الأجراء المؤقتين والتصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي واحترام مبدأ المساواة في الأجر. وفي حال استمرارها في المخالفة، فإنها تُعرّض نفسها لسحب الترخيص والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 515.

بالنسبة للأجير (السيد أحمد بنعلي): يُنصح بتوثيق كل ما يُثبت علاقته بشركة النسيج المتحد (شهادات الزملاء، جداول الحضور، أي وثيقة تحمل اسمه صادرة عن المصنع)، والتوجه إلى مفتشية الشغل المختصة لتقديم شكايته، والاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون الشغل لرفع دعوى إعادة التكييف والمطالبة بحقوقه

كاملة. كما يُنصح بالتواصل مع النقابة المهنية للقطاع للحصول على الدعم والمساندة.

بالنسبة لمفتش الشغل: يتعين عليه تطبيق القانون بصرامة وحزم، وعدم الاكتفاء بالإنذارات الشفوية بل تحرير محاضر رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة. كما يُوصى بتكثيف الزيارات الميدانية الرقابية للمقاولات التي تلجأ إلى التشغيل المؤقت، وبالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمحاربة ظاهرة عدم التصريح بالأجراء.

على صعيد التوصيات العامة والإصلاح التشريعي: يُوصى بتشديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام التشغيل المؤقت لتكون رادعة فعلاً، وبإنشاء آلية رقابية رقمية مركزية تُتيح تتبع عقود التشغيل المؤقت ومدتها في الزمن الحقيقي، وبتعزيز أعداد مفتشي الشغل وتوفير الإمكانيات اللوجستية لهم لأداء مهامهم الرقابية بفعالية، وبتوعية الأجراء المؤقتين بحقوقهم القانونية من خلال حملات تحسيسية تنظمها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالتعاون مع النقابات المهنية.

باب 9

الاجتهاد القضائي والتجارب المقارنة

مقدمة الفصل

يحتل الاجتهاد القضائي مكانة محورية في المنظومة القانونية المعاصرة، لا سيما في مادة قانون الشغل التي تتسم بالديناميكية وسرعة التأثر بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية. فإذا كانت النصوص التشريعية ترسم الأطر العامة وتحدد القواعد المجردة، فإن القضاء هو الذي يبث فيها الروح ويكتشف إرادة المشرع الحقيقية عند تطبيقها على الوقائع والمنازعات المعروضة أمامه.

وتكتسي دراسة الاجتهاد القضائي في مجالي التشغيل المؤقت والمناولة أهمية مضاعفة، بالنظر إلى ما يشهده الواقع العملي من محاولات متكررة للالتفاف على مقتضيات القانون والتحايل على مبدأ استقرار العمل عبر توظيف هذين النمطين في غير مقاصدهما المشروعة. من هذا المنطلق، نهض القضاء الاجتماعي المغربي—وعلى رأسه محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً)—بدور حمائي بالغ الأهمية لإرساء التوازن العقدي وحماية الطرف الضعيف في العلاقة الشغلية.

بالموازاة مع ذلك، يقتضي التحليل القانوني الرصين الانفتاح على التجارب المقارنة والمعايير الدولية، للاطلاع على كيفية تعاطي الأنظمة القانونية الرائدة مع إشكالية التوفيق بين متطلبات المرونة الاقتصادية للمقاولات وضمانات الأمان الوظيفي والاجتماعي للأجراء.

يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل المحاور الأربعة المحددة في خطة الدراسة:

- أولاً: الاجتهاد القضائي المغربي (المبادئ والقرارات المرجعية).
- ثانياً: موقف القضاء من المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع.
- ثالثاً: التجربة المقارنة (الفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والتجارب العربية).
- رابعاً: المعايير الدولية للشغل ومبادئ منظمة العمل الدولية.

1.9 الاجتهاد القضائي المغربي

استقر قضاء محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً) ومحاكم الموضوع بالمغرب على جملة من المبادئ الحمائية الرامية إلى صيانة استقرار الشغل ومنع جعل المرونة التعاقدية مدخلاً لإهدار حقوق الطبقة العاملة.

1.1.9 مبدأ سمو الواقع التنفيذي على ظاهر العقد (تكييف العقود)

يُعد مبدأ «الواقع يسمو على الظاهر» من الركائز الأساسية التي يعتمدها القاضي الاجتماعي؛ إذ تملك المحكمة كامل السلطة في إضفاء التكييف القانوني الصحيح على العلاقة الرابطة بين الطرفين وفقاً لحقيقة تنفيذها الميداني، دون التقيد بالتسمية أو الوصف الشكلي الذي يمنحه المشغل للعقد (تطبيقاً للفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود والمبادئ العامة لمدونة الشغل).

فإذا أطلقت المقاولة على العقد وصف «عقد مناولة» أو «مهمة تشغيل مؤقت»، في حين كشفت الوقائع عن إدماج الأجير في الهيكل التنظيمي الدائم للمقاولة المستعملة وممارسته لمهام قارة ومستمرة، فإن القضاء يجرد العقد من وصفه الظاهري ويعيد تكييفه باعتباره عقد شغل أصلياً وغير محدد المدة (CDI) يربط الأجير بالمقاولة المستعملة مباشرة.

2.1.9 معيار التبعية القانونية وتحديد المشغل الحقيقي

تعتبر المادة 6 من مدونة الشغل أن عنصر التبعية هو الفيصل الجوهري في قيام عقد الشغل. وقد كرس الاجتهاد القضائي معيار التبعية القانونية—المتمثل في خضوع الأجير لإشراف وتوجيه ورقابة المشغل وسلطته التأديبية—لتحديد المسؤول الحقيقي عن حقوق الأجير:

- **في التشغيل المؤقت القانوني:** تبقى التبعية القانونية والالتزامات التعاقدية من أداء للأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملقاة على عاتق مقاولة التشغيل المؤقت، في حين تقتصر المقاولة المستعملة على ممارسة سلطة توجيهية وإشرافية ظرفية طيلة مدة المهمة المحددة قانوناً.

- **في حالة الانحراف والتحايل:** إذا تجاوزت المقاولة المستعملة حدود الإشراف المؤقت وأخضعت الأجير لسلطتها الرئاسية الدائمة والتأديبية واستخدمته في صلب نشاطها الأساسي، فإن القضاء يعتبر المقاولة المستعملة هي المشغل الفعلي والقانوني، وتتحمل بالتالي التبعات المترتبة عن إنهاء الخدمة.

3.1.9 مبدأ المساواة في الأجر بين الأجير المؤقت والأجير الدائم

يُعد مبدأ المساواة في الأجر والامتيازات بين الأجير المؤقت والأجير الدائم من المبادئ الجوهرية التي كرسها المشرع المغربي بمقتضى المادة 504 من مدونة الشغل، التي تنص صراحة على أنه «لا يجوز أن يقل الأجر

الذي يتقاضاه الأجير المؤقت عن الأجر المؤدى للأجير الذي يشغل نفس المنصب في المقاولة المستعملة ويتمتع بنفس المؤهلات المهنية.»

وقد ذهب القضاء المغربي في تأويله لهذا النص إلى إضفاء طابع آمر وغير قابل للتنازل على هذا المبدأ، بحيث لا يمكن لاتفاق الطرفين أو لعقد الوضع رهن الإشارة أن يتضمن شروطاً تُنقص من حق الأجير المؤقت في المساواة. ويشمل مفهوم المساواة في هذا السياق ليس فقط الأجر الأساسي، بل كذلك التعويضات والمنح والامتيازات العينية المرتبطة بالمنصب، كالتعويض عن التنقل، وعلاوة الأقدمية المحتسبة على أساس مدة المهمة، والمنح المتعلقة بظروف العمل الخاصة كالعمل الليلي أو في بيئات خطرة.

وتجد هذه القاعدة أساسها الفلسفي في مبدأ «الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة» المكرس في الاتفاقية الدولية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية، والذي يرمي إلى القضاء على كل أشكال التمييز غير المبرر في الاستحقاقات المالية بين العمال الذين يؤدون نفس المهام في نفس ظروف العمل، بصرف النظر عن طبيعة رابطتهم التعاقدية.

4.1.9 مبدأ حظر التعسف في إنهاء مهمة الأجير المؤقت

أرسى الاجتهاد القضائي المغربي مبدأ مهماً مفاده أن إنهاء مهمة الأجير المؤقت قبل الأجل المتفق عليه في عقد الوضع رهن الإشارة، دون وجود سبب حقيقي وجدي أو خطأ جسيم يبرره، يُشكل إنهاءً تعسفياً يُرتب حق الأجير في التعويض. فالمقاولة المستعملة التي تُنهي مهمة الأجير قبل أوانها بقرار أحادي الجانب دون مبرر مشروع، تتحمل المسؤولية التضامنية مع مقاولة التشغيل المؤقت في أداء التعويضات المستحقة.

وقد استند القضاء في تأسيس هذا المبدأ إلى المقتضيات العامة المنصوص عليها في المواد 35 و36 من مدونة الشغل المتعلقة بمنع التعسف في إنهاء علاقة الشغل، وكذا إلى مقتضيات المادة 501 التي تُحدد المدة القصوى لعقد المهمة وتُلزم الأطراف باحترام الآجال المتفق عليها. ويرى الفقه والقضاء أن الأجير المؤقت، رغم هشاشة وضعيته القانونية، يتمتع بحد أدنى من الحماية ضد الإنهاء التعسفي خلال مدة مهمته، وهو ما يُجسد الطابع الحمائي لقانون الشغل الذي لا يميز في ضماناته الأساسية بين الأجير الدائم والأجير المؤقت.

كما أن إنهاء المهمة المبكر يُلحق بالأجير ضرراً مضاعفاً، إذ يفقده ليس فقط أجره عن المدة المتبقية، بل أيضاً فرصته في الحصول على تعويض نهاية المهمة المحتسب على أساس مجموع الأجور، فضلاً عن حرمانه من إمكانية اكتساب الخبرة والأقدمية التي قد تُؤهله للتثبيت الدائم.

5.1.9 قرارات قضائية مرجعية لمحكمة النقض

تجسدت المبادئ السابقة في أحكام وقرارات قضائية بارزة شكلت اجتهاداً مستقراً في ساحات القضاء المغربي:

قرار محكمة النقض رقم 981 بتاريخ 18 غشت 2011 (ملف اجتماعي رقم 1691/5/1/2010)

القاعدة القضائية:

«حيث إن لجوء المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لا يجعل منه مشغلاً بالمفهوم القانوني، وإنما تبقى علاقة التبعية قائمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الذي وضع رهن إشارة المقاولة المستعملة، ما دامت مقاولة التشغيل المؤقت هي التي تشغل الأجراء وتؤدي لهم أجورهم وتفي بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه... إلا أن هذا المبدأ مشروط باحترام مقاولة التشغيل المؤقت والمقاولة المستعملة للضوابط والشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 495 وما يليها من مدونة الشغل، وعدم استخدام العقد للتهرب من أحكام العقود غير المحددة المدة.»

قرار محكمة النقض رقم 1142 بتاريخ 24 أكتوبر 2013 (ملف اجتماعي رقم 125/5/1/2013)

إعادة تكييف العقد عند سد حاجيات هيكلية دائمة: تتلخص وقائع القضية في مطالبة أجير تم تشغيله لعدة سنوات عبر وكالة وساطة في العمل داخل وحدة صناعية، حيث اعتبرت المحكمة أن استمرار الأجير في ممارسة مهام ترتبط مباشرة بالنشاط الإنتاجي الدائم للمؤسسة، وخضوعه لإشراف مهندسي الشركة المستعملة، يخرج العلاقة عن نطاق العمل المؤقت المنصوص عليه في المادة 496 من مدونة الشغل.

وقضت محكمة النقض بتأييد الحكم القاضي **بإعادة تكييف العقد** واعتباره عقداً غير محدد المدة رابطاً بين الأجير والشركة المستعملة، وإلزام هذه الأخيرة بأداء كافة التعويضات المقررة عن الفصل التعسفي (التعويض عن الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الضرر).

قرار محكمة النقض رقم 456 بتاريخ 7 مارس 2016 (ملف اجتماعي رقم 832/5/1/2015)

المسؤولية التضامنية للمقاولة المستعملة عن حقوق الضمان الاجتماعي: تتعلق وقائع هذه القضية بأجير مؤقت اشتغل لمدة تجاوزت ثلاث سنوات داخل مقاولة صناعية عبر شركة تشغيل مؤقت، وعند مطالبته بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، تبين أن مقاولة التشغيل المؤقت لم تقم بالتصريح بأجوره ولم تسدد اشتراكاته طيلة فترة عمله.

وقد قضت محكمة النقض بأن **المقاولة المستعملة تتحمل المسؤولية التضامنية** مع مقاولة التشغيل المؤقت فيما يخص أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتعويضات المترتبة عن عدم التصريح، وذلك بالنظر إلى أن المقاولة المستعملة استفادت فعلياً من خدمات الأجير واستعملت قوة عمله في نشاطها الإنتاجي دون أن تتحقق من احترام مقاولة التشغيل المؤقت لالتزاماتها القانونية تجاه مؤسسات الحماية الاجتماعية. كما أكدت المحكمة أن إخلال مقاولة التشغيل المؤقت بواجب التصريح لا يُعفي المقاولة المستعملة من مسؤوليتها، تطبيقاً لروح المواد 89 و90 من مدونة الشغل.

2.9 موقف القضاء من المناولة المقنعة

تصدى القضاء المغربي بحزم لظاهرة «المناولة المقنعة» (Fausse sous-traitance / Prêt illicite de main-d'œuvre)، وهي الصورة التي تعمد فيها شركة إلى التعاقد مع مقاولة صورية بموجب عقد ظاهره «مناولة خدمات أو أشغال»، بينما جوهره الحقيقي يقتصر على مجرد «توريد ووضع عمال رهن الإشارة» لتأدية المهام الاعتيادية للمقاولة الأصلية، بأجور متدنية وبدون حقوق الأقدمية.

1.2.9 قرائن كشف المناولة المقنعة وتوريد اليد العاملة غير المشروع

يستند القضاء المغربي في كشف المناولة المقنعة إلى حزمة من القرائن الواقعية الدامغة:

1. **طبيعة المهام المؤداة:** ممارسة عمال المناولة لنفس المهام التي يمارسها الأجراء الدائمون بالمقاولة الأصلية جنباً إلى جنب وفي نفس خط الإنتاج.
2. **ملكية وسائل الإنتاج والعتاد:** استخدام أجراء المناولة لأدوات، وآلات، ومواد خام، ومقرات عمل تملكها المقاولة الأصلية حصراً، دون أي مساهمة مادية من شركة المناولة.
3. **غياب الإشراف التقني المستقل:** انعدام أي إشراف فني أو تقني من جانب مسؤولي شركة المناولة داخل فضاء العمل، وتلقي الأجراء الأوامر والتعليمات اليومية وجداول العمل مباشرة من أطر المقاولة الأصلية.

4. **انعدام الاستقلال المالي والفني:** عدم تمتع شركة المناولة بأي استقلال مالي أو تخصص مهني حقيقي، واقتصار دورها على دور «وسيط محاسبي» لتوزيع الأجور.

5. **استمرارية العلاقة التعاقدية لفترات طويلة:** يُعد تجديد عقود المناولة بشكل متواصل لسنوات عديدة قرينة قوية على انتفاء الطابع المؤقت أو العرضي للخدمة المقدمة؛ فالمناولة الحقيقية تفترض بطبيعتها تعاقداً محدداً في الزمن يرتبط بإنجاز مشروع أو مهمة معينة، بينما استمرار العلاقة لأمد غير محدد يكشف عن أن الهدف الفعلي ليس الاستفادة من خبرة تقنية متخصصة، وإنما مجرد التحايل على قواعد التشغيل المباشر لتفادي الالتزامات المترتبة عنه.

6. **عدم وجود خبرة تقنية خاصة لشركة المناولة:** يُشكل افتقار شركة المناولة إلى تخصص مهني أو تقني مميز عن نشاط المقاولة الأصلية قرينة حاسمة على صورية عقد المناولة. فالمناولة المشروعة تقوم على إسناد أعمال تتطلب كفاءات خاصة لا تتوفر لدى المقاولة الأصلية، أما حين تكون شركة المناولة مجرد هيكل إداري لتوظيف العمال وأداء أجورهم دون أي قيمة مضافة تقنية أو فنية، فإن ذلك يُفضي حتماً إلى تكييف العقد باعتباره إعارة غير مشروعة لليد العاملة.

2.2.9 تطبيقات قضائية لمحاكم الاستئناف (الدار البيضاء والرباط)

قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 3241 بتاريخ 12 نونبر 2018

القاعدة المستخلصة: أكدت الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على المسؤولية المباشرة للمقاولة المستعملة عند خرق الشروط المنصوص عليها في المادتين 496 و500 من مدونة الشغل؛ حيث قررت أن تشغيل الأجير المؤقت لأكثر من المدد القصوى المسموح بها قانوناً دون سند مبرر، وتكليفه بمهام دائمة لا تتصل بأي زيادة ظرفية في الإنتاج، يجعل المقاولة المستعملة مشغلاً أصلياً للأجير، وتتحمل بالتالي المسؤولية الكاملة عن طرده دون اتباع مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المادة 62 من المدونة.

قرار محكمة الاستئناف بالرباط رقم 789 بتاريخ 16 أكتوبر 2019

تطبيق المسؤولية التضامنية (المادتان 89 و90 من مدونة الشغل): قضت المحكمة بإلزام الشركة الأصلية تضامنياً مع مقاول الباطن بأداء مستحقات الأجراء المتخلفة عن الأجور والتعويض عن العطلة السنوية، بعدما ثبت عجز مقاول الباطن وتملصه من أداء الواجبات، مكرسةً حق الأجراء في ممارسة **الدعوى المباشرة** ضد الشركة صاحبة المشروع الأصلي بصريح نص المادة 90.

حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رقم 2156 بتاريخ 23 يناير 2020

تكييف عقد النظافة باعتباره توريداً مقنعاً لليد العاملة: تتعلق وقائع هذه القضية بشركة مقاولات أبرمت عقداً مع شركة متخصصة ظاهرياً في «خدمات النظافة والصيانة»، غير أن التحقيق الميداني كشف أن هذه الشركة لا تمتلك أي معدات نظافة خاصة بها ولا مواد تنظيف، وأن عمالها يستعملون حصرياً أدوات ومواد تملكها المقاولة الأصلية. كما تبين أن هؤلاء العمال لا يقتصرون على مهام النظافة، بل يُكلفون أيضاً بأعمال الشحن والتفريغ ونقل البضائع داخل المخازن، وهي مهام تدخل في صلب النشاط العادي والمعتاد للمقاولة الأصلية.

وقد قضت المحكمة بأن العقد المبرم بين الطرفين **لا يُعد عقد مناولة حقيقياً**، وإنما يُشكل في حقيقته توريداً مقنعاً لليد العاملة يتعارض مع أحكام المواد 86 إلى 90 من مدونة الشغل، وأعادت تكييف العلاقة باعتبار المقاولة الأصلية هي المشغل الحقيقي لجميع العمال، مع إلزامها بأداء كافة حقوقهم المكتسبة منذ بداية اشتغالهم الفعلي لديها، بما في ذلك علاوات الأقدمية ومكافآت نهاية الخدمة.

3.9 التجربة المقارنة

يُبرز استقراء القوانين الأجنبية والعربية أن مشكلة التوفيق بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال تمثل هاجساً تشريعياً كونياً، غير أن الحلول المعتمدة تتفاوت في درجات صرامتها وضماناتها:

1.3.9 التجربة الفرنسية: الصرامة الزجرية وتجريم الاتجار باليد العاملة

يُعتبر قانون العمل الفرنسي (Code du travail) من أكثر الأنظمة دقة في تنظيم العمل المؤقت (Travail temporaire / Intérim)، حيث وضع حواجز صارمة لمنع استغلال العمال:

- **قاعدة حظر شغل المناصب الدائمة (المادة L. 1251-5):** تنص صراحة على أنه لا يجوز اللجوء إلى عقد الشغل المؤقت لشغل منصب يرتبط بالنشاط الطبيعي والدائم للمؤسسة المستعملة.
- **إعادة التكييف التلقائي بقوة القانون (المادة L. 1251-40):** يحق للأجير المؤقت اللجوء إلى قضاء العمل (Conseil de prud'hommes) للمطالبة بإعادة تكييف عقده إلى عقد غير محدد المدة (CDI) مباشرة في مواجهة المقاولة المستعملة عند خرق قواعد اللجوء أو المدد، مع استحقاقه تعويضاً إجبارياً عن إعادة التكييف (Indemnité de requalfiication) لا يقل عن أجر شهر كامل.
- **التجريم الجنائي للإعارة غير المشروعة للعمالة والاتجار بها:** يُعاقب القانون الفرنسي على «جريمة الاتجار باليد العاملة» (Délit de marchandage - Art. L. 8231-1) و«الإعارة غير المشروعة لليد العاملة» (Prêt

illicite de main-d'œuvre - Art. L. 8241-1) بعقوبات حبسية تصل إلى 3 سنوات وغرامات مالية ضخمة تصل إلى 45.000 يورو للأشخاص الذاتيين وتتضاعف 5 مرات للأشخاص الاعتباريين.

- **تعويض نهاية المهمة (Indemnité de fin de mission):** إلزام المشغل بصرف تعويض نسبته 10% من مجموع الأجور الإجمالية التي تقاضاها الأجير المؤقت كتعويض عن الهشاشة وعدم استقرار العمل.
- **مبدأ المساواة في الأجر:** إلزام المقاولة المستعملة بمنح الأجير المؤقت نفس الأجر والامتيازات التي يستفيد منها الأجير الدائم ذو المؤهلات المماثلة.

2.3.9 التجربة الإسبانية: إصلاح 2021 ومحاصرة الهشاشة التعاقدية

تعتبر التجربة الإسبانية نموذجاً حديثاً ملهماً في كبح جماح العمل المؤقت، فبعد عقود من انتشار العقود الهشة، أقرت إسبانيا تعديلاً جوهرياً بموجب المرسوم الملكي بقانون رقم 32/2021 (Reforma Laboral 2021):

- افتراض أن جميع عقود الشغل مبرمة لأجل غير مسمى (Contrato indefinido) كأصل مطلق، وتقييد العقود المؤقتة في أضيق الحدود (الظروف الإنتاجية الطارئة فقط وبسقف زمني صارم).
- فرض المساواة المطلقة في الأجور، وظروف الصحة والسلامة، والترقيات والتدريب بين أجراء شركات التشغيل المؤقت (Empresas de Trabajo Temporal - ETT) والأجراء الدائمين في المقاولة المستعملة.
- تشديد العقوبات الإدارية والمالية على مقاولات المناولة التي يثبت تحايلها، وربط المسؤولية التضامنية بجميع الالتزامات المهنية.

3.3.9 التجربة الألمانية: نموذج المشاركة والحوار الاجتماعي

يُقدم النظام القانوني الألماني نموذجاً متميزاً في تنظيم التشغيل المؤقت يقوم على ركيزتين أساسيتين: المشاركة المؤسساتية للعمال والحوار الاجتماعي المنتظم. فقد أخضع المشرع الألماني نشاط مقاولات التشغيل المؤقت لقانون تنظيم إعارة العمال (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) الذي خضع لإصلاح جذري سنة 2017 تضمن مقتضيات حمائية متقدمة:

- **مبدأ المساواة في المعاملة من اليوم الأول (Equal Pay / Equal Treatment):** أقر الإصلاح حق الأجير المؤقت في التمتع بنفس الأجر وظروف العمل المطبقة على الأجراء الدائمين في المقاولة المستعملة ابتداءً من أول يوم عمل، مع إمكانية الاستثناء بموجب اتفاقيات جماعية قطاعية لمدة أقصاها 9 أشهر، على أن يتم التدرج في المساواة الأجرية بعد ذلك وصولاً إلى المساواة الكاملة بعد 15 شهراً كحد أقصى.

- **سقف زمني أقصى للمهمة (18 شهراً):** حدد القانون مدة قصوى لوضع الأجير المؤقت رهن إشارة نفس المقاولة المستعملة بـ18 شهراً متواصلة، وعند تجاوز هذه المدة يُعاد تكييف العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة يربط الأجير بالمقاولة المستعملة مباشرة.

- **دور مجالس العمل (Betriebsrat):** يتمتع مجلس العمل (مجلس المقاولة) بصلاحيات واسعة في مراقبة اللجوء إلى التشغيل المؤقت داخل المؤسسة، إذ يحق له الاطلاع على جميع عقود الوضع رهن الإشارة، والاعتراض على أي تشغيل مؤقت يعتبره مخالفاً للقانون أو ماساً بحقوق الأجراء الدائمين، مما يُشكل رقابة داخلية فعالة ومباشرة تُكمل الرقابة القضائية اللاحقة.

- **الاتفاقيات الجماعية القطاعية (Tarfiverträge):** يلعب التفاوض الجماعي على مستوى القطاعات الصناعية دوراً محورياً في تحسين أوضاع العمال المؤقتين بألمانيا؛ إذ تُبرم اتفاقيات جماعية بين نقابات العمال واتحادات أصحاب المقاولات تتضمن شروطاً أكثر ملاءمة من الحد الأدنى القانوني، لا سيما في مجالات العلاوات الخاصة بالقطاعات الصناعية والتكوين المهني المستمر وضمانات التثبيت بعد انتهاء المهمة.

ويُمثل النموذج الألماني مقاربة تشاركية تجمع بين المرونة التي يحتاجها الاقتصاد والحماية الفعلية للعمال، وهو ما يمكن أن يُشكل مصدر إلهام للمشرع المغربي في تطوير منظومته القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت والمناولة.

4.3.9 تجارب عربية مقارنة (تونس ومصر)

- **التجربة التونسية:** أفردت «مجلة الشغل التونسية» في المواد 28 وما يليها تنظيماً حذراً لمقاولي اليد العاملة، حيث منعت المتاجرة بالأجراء واشترطت موافقة السلطة الإدارية. وتعيش تونس اليوم تحولاً تشريعياً ومجتمعياً نوعياً نحو المنع الشامل لظاهرة المناولة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، واعتبارها شكلاً من أشكال العمل الهش الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية وكرامة الشغالين.

- **التجربة المصرية:** نظّم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 مسألة تشغيل العمال عبر متعهدي ووكالات التشغيل في الداخل والخارج؛ وحظر تشغيل العمال عن طريق وسطاء غير مرخص لهم، كما منع تحصيل أي مبالغ مالية من الأجراء مقابل إلحاقهم بالعمل، وألزم صاحب العمل الأصلي بالتضامن الكامل في الوفاء بالأجور والمستحقات العمالية عند الاستعانة بمقاولي الباطن.

4.9 المعايير الدولية للشغل

تُشكل معايير منظمة العمل الدولية (OIT) الإطار المرجعي الأممي الذي يوجه السياسات الوطنية في تنظيم أسواق العمل:

1. **الاتفاقية الدولية رقم 181 (لسنة 1997) بشأن وكالات الاستخدام الخاصة:** تعترف هذه الاتفاقية بدور وكالات التشغيل المؤقت في مرونة سوق الشغل، لكنها تُخضع نشاطها لمنظومة مشددة من الضمانات:
   - منع وكالات التشغيل من اقتطاع أي أتعاب أو مصاريف مباشرة أو غير مباشرة من أجور العمال.
   - ضمان الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية لعمال التشغيل المؤقت.
   - إلزام الدول الأطراف بوضع آليات لتحديد مسؤوليات كل من الوكالة والمقاولة المستعملة في مجالات الأجور وحوادث الشغل.

2. **التوصية رقم 188 (لسنة 1997):** تدعو الدول إلى وضع آليات رقابية فعالة وعقوبات رادعة (بما فيها شطب وسحب تراخيص المقاولات المخالفة).

3. **الاتفاقية رقم 94 بشأن بنود العمل في العقود العامة:** إلزام المقاولين وأصحاب الصفقات باحترام شروط الشغل اللائقة للأجراء المناولين.

4. **مفهوم العمل اللائق (Decent Work):** يؤكد إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة (2008) أن العمل ليس سلعة تجارية تباع وتشترى، وأن المرونة الاقتصادية تفقد مشروعيتها متى أفضت إلى حرمان الأجراء من الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية.

5. **الاتفاقية رقم 122 (لسنة 1964) بشأن سياسة الاستخدام:** تُلزم هذه الاتفاقية الدول المصادقة عليها بانتهاج سياسة وطنية نشيطة ترمي إلى تحقيق **الاستخدام الكامل والمنتج والمختار بحرية**، بما يضمن لكل قادر على العمل وباحث عنه فرصة الحصول على شغل لائق ومستقر. وتُشكل هذه الاتفاقية أساساً معيارياً مهماً لمساءلة الدول التي تتوسع في اعتماد أشكال التشغيل الهش والمؤقت على حساب الاستخدام المستقر؛ إذ ينبغي ألا يُوظف التشغيل المؤقت كبديل منهجي عن خلق مناصب شغل دائمة ومنتجة، بل يجب أن يظل استثناءً محصوراً في الحاجيات الظرفية الحقيقية للمقاولات.

6. **أجندة العمل اللائق 2030 وأهداف التنمية المستدامة:** ربطت منظمة العمل الدولية بين مفهوم العمل اللائق وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لا سيما **الهدف الثامن** (SDG 8) المتعلق بـ«تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع». ويستلزم هذا الهدف من الدول الأعضاء اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على العمل الجبري والاتجار بالبشر وعمل الأطفال، وضمان بيئة عمل آمنة ومأمونة لجميع العمال بمن فيهم العمال المهاجرون والمؤقتون. كما تُلزم الغاية 8.8 من هذا الهدف الدول بحماية حقوق العمل وتعزيز بيئات العمل المأمونة لجميع العمال، بما فيهم العمال الذين يعملون في ظروف هشة عبر عقود التشغيل المؤقت والمناولة.

1.4.9 تقييم مدى ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية

يكشف استقراء المعايير الدولية المذكورة ومقارنتها بالمنظومة التشريعية المغربية عن وجود فجوات تستدعي التدخل التشريعي لسدها وتحقيق الملاءمة المطلوبة:

- **على مستوى الضمانات الأجرية:** رغم نص المادة 504 من مدونة الشغل على مبدأ المساواة في الأجر، إلا أن المشرع المغربي لم ينص على تعويض إلزامي عن الهشاشة (Précarité) على غرار ما هو معمول به في فرنسا (نسبة 10% من مجموع الأجور)، مما يُضعف الحماية المالية للأجير المؤقت ولا يُعوضه عن عدم استقرار وضعيته المهنية.

- **على مستوى الجزاءات:** تبقى الغرامات المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية ضعيفة وغير رادعة مقارنة بالعقوبات المقررة في التشريعات المتقدمة، كما يغيب التجريم الصريح لجريمة «الاتجار باليد العاملة» و«الإعارة غير المشروعة» بوصفهما جنحتين مستقلتين تستوجبان عقوبات حبسية.

- **على مستوى الرقابة المؤسساتية:** لم يُفرد المشرع المغربي دوراً مؤسساتياً لممثلي الأجراء أو المؤسسات النقابية في مراقبة اللجوء إلى التشغيل المؤقت والمناولة داخل المقاولات، على خلاف النموذج الألماني الذي يمنح مجالس العمل صلاحيات رقابية واسعة في هذا الشأن.

- **على مستوى المصادقة على الاتفاقيات:** لم يُصادق المغرب بعد على الاتفاقية الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، مما يُفقد الأجراء المؤقتين مرجعية دولية ملزمة يمكن الاحتجاج بها أمام القضاء الوطني لتعزيز حمايتهم.

خلاصة الفصل

يتبين من خلال استقراء الاجتهاد القضائي المغربي والتجارب المقارنة أن القضاء لم يقف مكتوف الأيدي أمام مخاطر استغلال الشغل المؤقت والمناولة كأدوات للتهرب من تكاليف قانون الشغل، بل سارع—مستعيناً بسلطته في تكييف العقود وبحث عناصر التبعية الواقعية—إلى ردع الممارسات الصورية وإعادة الأجراء إلى مظلة العقود الدائمة والمستقرة.

غير أن هذا المجهود القضائي، على عظمته، يظل علاجاً لاحقاً يقتضي من الأجير خوض غمار مساطر تقاضٍ طويلة ومكلفة في ظل تفاوت موازين القوى مع المقاولات الكبرى. وبالمقارنة مع التشريعات الدولية المتقدمة (كالنموذج الفرنسي والإسباني والألماني)، يتضح أن التشريع المغربي بحاجة ملحة إلى التطوير وسد الثغرات النصية، لا سيما بالنص الصريح على جزاء إعادة التكييف ورفع الغرامات وتجريم الإعارة غير المشروعة لليد العاملة كجنحة مستقلة.

ويستدعي الوضع الراهن تدخلاً تشريعياً عاجلاً يستلهم أفضل الممارسات الدولية، ولا سيما إقرار تعويض إلزامي عن الهشاشة لفائدة الأجراء المؤقتين، وتعزيز آليات الرقابة الإدارية والنقابية على مقاولات التشغيل

المؤقت والمناولة، فضلاً عن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. إن الاجتهاد القضائي الفاعل، رغم أهميته البالغة في سد الفراغ التشريعي وحماية الحقوق الأساسية للعمال، لا يمكن أن يحل محل إرادة تشريعية واضحة وحازمة تُرسي قواعد آمرة لا تقبل التأويل ولا التحايل، وهو ما يشكل موضوع الدراسة والتحليل في الفصل العاشر الموالي.

باب 10

الاختلالات والتوصيات

مقدمة الفصل

إذا كان المشرع المغربي قد سعى من خلال سن مقتضيات مدونة الشغل إلى مسايرة التحولات الاقتصادية عبر فتح الباب أمام أشكال التشغيل المرنة، ومنها الشغل المؤقت والمناولة، فإن الممارسة الميدانية خلال عقدين من تطبيق المدونة قد كشفت عن هوة سحيقة بين الفلسفة النظرية للنصوص القانونية والواقع الملموس داخل المقاولات.

فبدلاً من أن يشكل التشغيل المؤقت والمناولة آلية استثنائية وظرفية لمواكبة الطوارئ الإنتاجية أو الاستعانة بخبرات تخصصية دقيقة، تحولا في أحيان كثيرة إلى وسيلة ممنهجة للتحايل على استقرار العمل وتكريس الهشاشة الاجتماعية والمهنية. وتجسد الوضعية المهنية لمجموعتنا (المجموعة الثامنة)—التي يشتغل فيها عمال عبر شركة مناولة لسنوات طويلة داخل المصنع ذاته ويؤدون نفس مهام الأجراء الأصليين ولكن بأجور زهيدة وامتيازات منقوصة—النموذج الصارخ لهذه الاختلالات البنيوية.

بناءً على ذلك، يخصص هذا الفصل لتشخيص نقدي شامل لمكامن الخلل، وصياغة حزمة متكاملة من التوصيات وفق المحاور الأربعة المعتمدة:

- أولاً: الاختلالات التشريعية في المنظومة القانونية.
- ثانياً: الاختلالات العملية في واقع سوق الشغل.
- ثالثاً: توصيات لفائدة المشرع والإدارة.
- رابعاً: توصيات للمقاولات والأجراء.

1.10 الاختلالات التشريعية

أبان التحليل المعمق لنصوص مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) عن جملة من الثغرات والقصور التشريعي التي تستغلها بعض المقاولات للالتفاف على القانون:

1.1.10 غياب نص صريح يقرر إعادة التكييف التلقائي في مواجهة المقاولة المستعملة

على خلاف التشريعات المقارنة (كالفقرة الأولى من المادة L. 1251-40 من قانون العمل الفرنسي)، خلت مدونة الشغل المغربية من نص تشريعي صريح وقاطع يقضي بـ«إعادة تكييف» عقد الشغل المؤقت إلى عقد شغل دائم وغير محدد المدة (CDI) مباشرة في مواجهة المقاولة المستعملة عند خرق الشروط المنصوص عليها في المادة 496 أو تجاوز السقوف الزمنية المحددة في المادة 500.

وقد ترتب عن هذا الفراغ التشريعي فتح الباب أمام تضارب الأحكام القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وإلقاء عبء ثقيل ومكلف على عاتق الأجير المؤقت لإثبات التبعية القانونية وسوء نية المقاولة أمام القضاء لانتزاع حكم بإعادة التكييف.

2.1.10 هزالة الجزاءات والغرامات المالية المقررة في المادة 505

تنص المادة 505 من مدونة الشغل على معاقبة كل مخالفة لأحكام مقاولات التشغيل المؤقت بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 درهم فقط.

إن هذا المبلغ الهزيل لا يمثل أي قيمة رادعة أمام الشركات الصناعية والمقاولات الكبرى التي تحقق أرباحاً سنوية بملايين الدراهم؛ بل إن حسابات الربح والخسارة تدفع بعض المشغلين إلى تفضيل دفع هذه الغرامة الرمزية عند ضبط المخالفة، باعتبار ذلك أقل كلفة بكثير من تحمل تكاليف توظيف أجراء دائمين والوفاء بحقوق الأقدمية والتعويضات الاجتماعية.

3.1.10 عدم تجريم «المناولة المقنعة» والاتجار باليد العاملة بنصوص جنائية خاصة

يفتقر التشريع الجنائي والاجتماعي المغربي إلى تجريم صريح لما يُعرف في الفقه المقارن بـ«جريمة الاتجار باليد العاملة» (Délit de marchandage) و«الإعارة غير المشروعة للعمالة» خارج إطار وكالات التشغيل المؤقت المعتمدة. هذا الفراغ يتيح لشركات المناولة غير المصنفة ومقاولات الواجهة تقديم خدمات «كراء الأيدي العاملة» دون أي مؤهلات فنية، متسترة وراء عقود مدنية وتجارية صورية.

4.1.10 تعطيل آليات التتبع المؤسساتية (اللجنة الثلاثية للمادة 496)

نصت الفقرة الأخيرة من المادة 496 من مدونة الشغل على إحداث «لجنة ثلاثية التركيب» تضم ممثلين عن الإدارة، ومنظمات المشغلين الأكثر تمثيلاً، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلاً، تناط بها مهمة تتبع التطبيق السليم لمقتضيات التشغيل المؤقت.

غير أن هذه اللجنة ظلت معطلة ومجمدة عملياً لسنوات طويلة، مما حرم المنظومة من آلية مؤسساتية استباقية للرصد والتقييم واقتراح التعديلات التشريعية الضرورية.

5.1.10 قصور قواعد المسؤولية التضامنية في المقاولة من الباطن (المادة 89)

علقت المادة 89 من مدونة الشغل قيام المسؤولية التضامنية للمقاول الأصلي عن أجور وتأمينات أجراء مقاول الباطن على شرطين مقيدين: أن يكون المقاول من الباطن **غير مقيد بالسجل التجاري وفي حالة إعسار مثبت.**

وقد أفرغ هذا التقييد المسؤولية التضامنية من فاعليتها؛ إذ يكفي أن يسجل مقاول الباطن نفسه في السجل التجاري كشركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال رمزي، لكي يتحلل المقاول الأصلي تماماً من مسؤوليته التضامنية تجاه العمال، حتى لو اختفى مقاول الباطن أو أعلن إفلاسه لاحقاً!

2.10 الاختلالات العملية

على أرض الواقع، تفرز الممارسات غير القانونية آثاراً وخيمة تمس صلب الاستقرار الاجتماعي والكرامة الإنسانية للعمال، وهو ما تم رصده جلياً في وقائع نازلة الدراسة:

1.2.10 التحايل الممنهج وسد الحاجيات الهيكلية الدائمة عبر المناولة والشغل المؤقت

تبرز الوضعية المهنية للمجموعة الثامنة جوهر هذا الاختلال؛ حيث تلجأ الشركة الصناعية الكبرى إلى إبرام عقود مع شركة متخصصة لتوريد اليد العاملة، وتستخدم هؤلاء الأجراء لسنوات متواصلة داخل المصنع لأداء مهام الإنتاج والتجميع الأساسية التي تمثل صلب النشاط العادي والدائم للشركة.

إن استمرار العمال لعدة سنوات في مناصبهم ذاتها ينسف كل طابع «مؤقت» أو «ظرفي» يدعيه المشغل، ويشكل تحايلاً موصوفاً على مبدأ استقرار العمل المنصوص عليه في المادة 16 من المدونة.

2.2.10 تكريس التمييز وازدواجية الأجور داخل الفضاء المهني الواحد

يؤدي هذا الوضع إلى شرخ اجتماعي خطير داخل المصنع:

- أجراء يمارسون نفس العمل المهني بنفس ساعات العمل، وبنفس درجة الجهد والإتقان.

- في المقابل، يتقاضى الأجراء الدائمون أجوراً مجزية ويستفيدون من منح الأقدمية، والتغطية الصحية التكميلية، والتعويضات الاجتماعية، والترقية.

- بينما يتقاضى عمال المناولة والتشغيل المؤقت الحد الأدنى للأجر فقط (أو دونه في بعض الحالات بعد اقتطاع عمولة الوكالة)، دون أي امتيازات تكميلية أو آفاق للتطور، مما يمثل خرقاً صارخاً للمبدأ الدستوري والدولي القاضي بـ«**الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة**».

3.2.10 هشاشة الوضع المهني وتكبيل الحقوق والحريات النقابية

يعيش الأجير المؤقت في حالة دائمة من عدم الأمان النفسي والاجتماعي؛ فعقده المهدد دائماً بعدم التجديد يجعله عاجزاً عن التخطيط لحياته ومستقبل أسرته، ويحرمه من الولوج إلى القروض البنكية أو استئجار مسكن لائق.

والأخطر من ذلك هو استخدام هاجس «إنهاء المهمة» وسيلة لترهيب الأجراء ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي أو المطالبة بتحسين ظروف العمل أو التصريح بحوادث الشغل.

4.2.10 محدودية موارد جهاز تفتيش الشغل وضعف الرقابة الميدانية

يصطدم مفتش الشغل—كما ظهر في تحليل الأدوار—بإكراهات بنيوية كبرى تحد من فاعلية تدخله:

- قلة عدد مفتشي الشغل على الصعيد الوطني مقارنة بآلاف المنشآت والمصانع المتناثرة عبر التراب الوطني.

- غياب الوسائل اللوجستية والتقنية الكافية للتنقل وإجراء التحريات المعمقة في دفاتر الشركات.

- تعقيد المساطر القانونية وغياب سلطة توقيف المخالفات فورياً، مما يجعل دور المفتش في كثير من الأحيان مقتصراً على تحرير محاضر تطول إجراءات البت فيها أمام المحاكم.

5.2.10 انتشار الشركات الوهمية (Sociétés écrans) والتهرب الاجتماعي

تلجأ بعض الأطراف إلى تأسيس شركات مناولة «صورية» عابرة لا تملك مقرات فعلية ولا أصولاً مادية، يتم من خلالها تشغيل مئات العمال لمدد معينة، ثم تتم تصفيتها أو التخلي عنها فجأة دون سداد واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ومستحقات الأجراء، ليعاد تأسيس شركات جديدة بأسماء أخرى، في إفلات كامل من العقاب.

3.10 توصيات لفائدة المشرع والإدارة

لمواجهة الاختلالات المرصودة، نقترح حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والإدارية العاجلة:

1.3.10 توصيات موجهة للمشرع المغربي (إصلاحات تشريعية مستعجلة)

حزمة الإصلاحات التشريعية المقترحة

1. **التنصيص الصريح على إعادة التكييف بقوة القانون:** تعديل المادتين 496 و500 بالنص القطعي على أن تشغيل أجير مؤقت في غير الحالات الاستثنائية الحصرية، أو تجاوز السقف الزمني المقرر، يجعل الأجير مرتبطاً تلقائياً بالمقاولة المستعملة بموجب عقد شغل غير محدد المدة (CDI)، وتسري أقدميته من تاريخ التحاقه الفعلي بالعمل.

2. **تشديد العقوبات المالية والجنائية:** تعديل المادة 505 برفع الغرامات لتتراوح بين 30.000 و100.000 درهم، مع مضاعفتها بتعدد الأجراء المعنيين بالمخالفة، وإقرار عقوبة الحبس في حالة العود أو ثبوت التحايل المتعمد.

3. **تجريم المناولة المقنعة والاتجار باليد العاملة:** إدراج نص قانوني يجرم «إعارة اليد العاملة غير المشروعة» بهدف الربح خارج إطار مقاولات التشغيل المؤقت المرخصة، ومصادرة الأرباح غير المشروعة الناتجة عنها.

4. **تكريس مبدأ المساواة في الأجر والامتيازات:** إقرار نص تشريعي صريح يلزم المقاولة المستعملة بتطبيق مبدأ «الأجر المتساوي لنفس العمل»، وضمان استفادة الأجراء المؤقتين من كافة المكافآت والتعويضات العينية والمالية وخدمات النقل والمطعم الممنوحة للأجراء الدائمين.

5. **إقرار تعويض نهاية المهمة (Prime de précarité):** إلزام مقاولات التشغيل المؤقت بأداء تعويض مالي للأجير عند نهاية كل مهمة بنسبة لا تقل عن 5% إلى 10% من مجموع الأجر الخام المستحق، كتعويض عن طابع الهشاشة وعدم استقرار المنصب.

6. **توسيع وتلقائية المسؤولية التضامنية في المناولة:** تعديل المادة 89 بإلغاء اشتراط إعسار مقاول الباطن أو عدم تقييده بالسجل التجاري، وجعل المقاول الأصلي متضامناً بقوة القانون في أداء الأجور والواجبات الاجتماعية منذ اليوم الأول للتشغيل.

2.3.10 توصيات موجهة للإدارة وأجهزة الرقابة والتفتيش

- **دعم جهاز تفتيش الشغل:** الرفع العاجل من أعداد مفتشي الشغل عبر مباريات توظيف مخصصة، وتزويدهم بالسيارات والمعدات الرقمية المتطورة لتمكينهم من القيام بحملات مراقبة فجائية واسعة النطاق.

- **إحداث منصة رقمية وطنية مركزية:** إنشاء منصة إلكترونية تلزم مقاولات التشغيل المؤقت والمقاولات المستعملة بإيداع عقود وضع الأجراء وعقود المهام بشكل آني، مع ربط المنصة بقواعد بيانات الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب لرصد أي تكرار أو تجاوز غير قانوني للمدد.

- **تفعيل اللجنة الثلاثية الوطنية:** عقد اجتماعات دورية للجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 496، وإصدار تقرير سنوي وطني يرصد خروقات التشغيل المؤقت والمناولة وينشر للعموم تكريساً لمبدأ الشفافية.

- **تشديد شروط منح وسحب التراخيص:** ربط منح ترخيص ممارسة نشاط التشغيل المؤقت بتقديم كفالة مالية بنكية كبرى تضمن سداد أجور الأجراء ومستحقاتهم في حالة الإفلاس، مع السحب الفوري للترخيص من كل شركة يثبت تورطها في مناولة مقنعة أو صورية.

4.10 توصيات للمقاولات والأجراء

يقتضي استقرار العلاقات المهنية أيضاً التزاماً مسؤولاً من طرف المقاولات المشغلة، ووعياً حقوقياً من جانب الأجراء وتنظيماتهم التمثيلية:

1.4.10 توصيات موجهة للمقاولات وأرباب العمل

- **تبني المسؤولية الاجتماعية للمقاولة (RSE):** الكف عن اعتبار اليد العاملة مجرد كلفة مالية يجب تقليصها بأي ثمن، وإدراك أن الاستثمار في الرأسمال البشري المستقر هو السبيل الأوحد لرفع الجودة والإنتاجية وضمان السلم الاجتماعي المستدام.

- **قصر الشغل المؤقت على وظيفته النبيلة:** الالتزام الحرفي بعدم تشغيل أجراء مؤقتين في مناصب قارة تمس صلب نشاط المؤسسة، والاستجابة لاحتياجات الإنتاج الهيكلية عبر إبرام عقود غير محددة المدة.

- **اعتماد ميثاق أخلاقي للمناولة:** صياغة دفاتر تحملات صارمة للمناولة تلزم مقاول الباطن باحترام معايير العمل اللائق، وأداء الأجور القانونية في مواعيدها، وإخضاع ذلك لافتحاص دوري دقيق من طرف أطر الشركة الأصلية.

2.4.10 توصيات موجهة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمع المدني

- **توسيع التأطير النقابي للعمال الهشين:** تأسيس لجان ونقابات قطاعية متخصصة في تأطير عمال التشغيل المؤقت والمناولة، ومساندتهم في فتح قنوات الحوار والمفاوضة الجماعية مع المقاولات المستعملة.

- **نشر الثقافة والوعي القانوني:** إطلاق حملات تحسيسية لتبصير الأجراء بحقوقهم المكفولة قانوناً، وتوعيتهم بأهمية الاحتفاظ بالوثائق الثبوتية (نسخ العقود، وبطاقات الدخول للمصنع، وبيانات الحساب البنكي، وأوامر العمل المكتوبة) لإثبات العلاقة الشغلية عند النزاع.

- **إحداث مراصد قانونية للمساعدة القضائية:** تنسيق العمل بين النقابات والجمعيات الحقوقية وهيئات المحامين لتوفير المساعدة القانونية والمؤازرة القضائية المجانية للأجراء المؤقتين الذين يتعرضون للطرد التعسفي.

خلاصة الفصل

تؤكد دراسة الاختلالات التشريعية والميدانية أن ظاهرتي الشغل المؤقت والمناولة في المغرب قد بلغتا منعطفاً حاسماً لم يعد معه السكوت أو الاكتفاء بالترقيعات الجزئية ممكناً؛ فالواقع يكشف أن النمطين خرجا في حالات عديدة عن أهدافهما الاقتصادية المشروعة ليتحولا إلى أداة لإنتاج الهشاشة وتعميق الفوارق داخل فضاء العمل نفسه.

إن معالجة هذه المعضلة—كما جسدتها نازلة المصنع قيد التحليل—تتطلب شجاعة تشريعية تقضي على الفراغ القانوني وتسن جزاءات رادعة، مقترنة بيقظة إدارية ورقابة ميدانية حازمة، ووعي مجتمعي مسؤول من طرف أرباب العمل يؤمن بأن حماية كرامة العامل وحقه في عمل لائق ومستقر هما حجر الزاوية لكل إقلاع اقتصادي حقيقي.

الخاتمة العامة

تُمثل علاقات الشغل المرنة—وفي طليعتها الشغل المؤقت والمناولة—نقطة التقاطع الأكثر حساسية وتعقيداً بين منطق الاقتصاد القائم على تعظيم الأرباح وتخفيض كلفة الإنتاج، ومنطق القانون الاجتماعي الساعي إلى حماية كرامة الإنسان وصيانة أمنه المهني والمعيشي.

وقد انتهى هذا التقرير، بعد استقصاء تشريعي وقضائي وميداني متعدد الأبعاد، إلى تقديم إجابات وافية ومؤصلة عن الإشكالية المحورية وعن الأسئلة الستة التي أثارتها الوضعية المهنية للمجموعة الثامنة (المتعلقة بعمال المناولة الذين اشتغلوا لسنوات داخل وحدة صناعية كبرى جنباً إلى جنب مع الأجراء الرسميين بأجور زهيدة وحقوق منقوصة):

1. **في المفهوم والتمايز الجوهري (السؤالان 1 و2):** أوضح التقرير أن الشغل المؤقت يقوم على علاقة ثلاثية فريدة، تقتصر فيها شركة التشغيل المؤقت المرخصة على وضع أجراء رهن إشارة مقاولة مستعملة مؤقتاً لسد حاجة عارضة. في المقابل، تقوم «المناولة الحقيقية» على إسناد تنفيذ نشاط أو خدمة محددة إلى مقاول مستقل يحتفظ بإشرافه الفني وإدارته الذاتية لأجرائه. أما تحويل المناولة إلى مجرد غطاء لتوريد العمالة لسد نشاط أصلي وقار داخل المؤسسة المستفيدة، فيشكل «مناولة مقنعة» وانحرافاً صورياً غير مشروع.

2. **في حصرية حالات اللجوء وقاعدة استقرار الشغل (السؤالان 3 و5):** أكدت الدراسة أن المادة 496 من مدونة الشغل حصرت اللجوء إلى الشغل المؤقت في أربع حالات استثنائية وظرفية فقط (إحلال أجير، التزايد المؤقت في النشاط، الأشغال الموسمية، الأعراف المهنية الخاصة)، وحظرت بشكل قاطع استخدامه لتلبية حاجيات دائمة ومستمرة للمقاولة المستعملة. وعليه، فإن تشغيل أجراء لسنوات متواصلة في مهام التصنيع الأساسية كما في نازلة الحال يعد خرقاً جوهرياً للقانون يبطل الطابع المؤقت للعلاقة ويوجب إعادة تكييفها بقوة الواقع إلى عقد غير محدد المدة (CDI).

3. **في التزامات الوسطاء والمسؤولية التضامنية (السؤالان 4 و6):** بيّن التقرير أن مقاولة التشغيل المؤقت تلتزم أصالةً بأداء الأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإبرام عقود مكتوبة مستوفية لكافة البيانات الإلزامية. غير أن المقاولة المستعملة (أو المقاولة الأصلية) لا تعفى من المسؤولية؛ بل تتقاسم معها التزامات السلامة والصحة المهنية والتأمين ضد حوادث الشغل (المادة 504)، وتتحمل

مسؤولية تضامنية في الأجور والاشتراكات بموجب المواد 89 و90، فضلاً عن تحملها للمسؤولية المباشرة عن الطرد التعسفي بصفتها المشغل الفعلي عند ثبوت التبعية والتحايل.

4. **في يقظة الاجتهاد القضائي والحاجة إلى التطوير التشريعي:** أبرزت الدراسة أن محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بالمغرب رسخوا مبدأ «سمو الواقع التنفيذي على المظاهر العقدية»، ومارسوا سلطة إعادة تكييف العقود لإنصاف العمال. إلا أن هذا التدخل القضائي يظل علاجاً بعدياً يتطلب شجاعة تشريعية تسد الفراغ عبر التنصيص الصريح على إعادة التكييف التلقائي، وتشديد الغرامات الهزيلة للمادة 505، وتجريم الاتجار باليد العاملة على غرار التجارب المقارنة الرائدة (الفرنسية والإسبانية).

أفق مستقبلي: نحو تعاقد اجتماعي منصف

في ظل الورش الملكي الرائد لتعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة المغربية، والتوجه نحو مراجعة وتحديث مدونة الشغل، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إدراك أن كسب رهان التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لا يمكن أن يتحقق على حساب التضحية بالاستقرار المهني أو خفض كلفة العمل على نحو يجرد الشغالين من كرامتهم. إن إرساء إطار قانوني صارم وشفاف للشغل المؤقت والمناولة، مدعوماً بتفتيش ميداني صارم ومسؤولية مجتمعية حقيقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق التوازن المنشود بين مرونة المقاولة وأمان الأجير.

الملاحق ا

نصوص قانونية مختارة من مدونة الشغل المغربية

نورد في هذا الملحق النصوص الحرفية لأبرز المواد القانونية من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 أغسطس 2003)، المنظمة لموضوع الدراسة:

أولاً: مقتضيات مقاولات التشغيل المؤقت (الكتاب الرابع، الباب الثاني)

المادة 495

«تعتبر مقاولة للتشغيل المؤقت، كل شخص اعتباري، مستقل عن السلطة العمومية، يقتصر نشاطه على تشغيل أجراء، بهدف وضعهم مؤقتا، رهن إشارة شخص ثالث يسمى "المستعمل"، يحدد مهامهم، ويراقب تنفيذها.

يمارس التشغيل المؤقت وفق الشروط المحددة في هذا الباب.

تتكلف مقاولة التشغيل المؤقت بأداء أجور أجرائها، والوفاء بالالتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل.»

المادة 496

«لا يمكن اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت، إلا بعد استشارة الهيئات التمثيلية للأجراء داخل المقاولة، ومن أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات التالية فقط:

1. إحلال أجير محل أجير آخر، في حالة غيابه، أو في حالة توقف عقد شغله، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛
2. التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
3. إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
4. إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة، بسبب طبيعة الشغل.

تحدد بنص تنظيمي لائحة الأشغال المشار إليها في البند 4 أعلاه.
تحدث لجنة ثلاثية التركيب لتتبع التطبيق السليم لهذه المقتضيات، يحدد تكوينها وطريقة عملها بنص تنظيمي.»

المادة 497

«يمنع اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لإنجاز أشغال تكتسي خطورة خاصة.
تحدد بنص تنظيمي لائحة هذه الأشغال.»

المادة 498

«يمنع على المشغل الذي فصل بعض أو كل أجرائه لأسباب اقتصادية، اللجوء إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة، وذلك خلال السنة الموالية لتاريخ الفصل.
يسري هذا المنع على مناصب الشغل التي شملها إجراء الفصل.»

المادة 499

«يجب أن يحرر كتابة، عقد يسمى "عقد وضع الأجير رهن الإشارة"، يربط مقاولة التشغيل المؤقت بالمستعمل، ويبين ما يلي:

1. السبب الموجب للجوء إلى أجير مؤقت؛
2. مدة المهمة، ومكان تنفيذها؛
3. المبلغ المحدد كمقابل لوضع الأجير رهن إشارة المستعمل.»

المادة 500

«لا يمكن أن تتجاوز مدة المهمة:

1. مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت، في الحالة المشار إليها في البند 1 من المادة 496 أعلاه؛
2. ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، في الحالة المشار إليها في البند 2 من المادة 496 أعلاه؛
3. ستة أشهر غير قابلة للتجديد، في الحالتين المشار إليهما في البندين 3 و4 من المادة 496 أعلاه.»

المادة 501

«يحرر كتابة، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل.

يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي:

- البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛
- مؤهلات الأجير؛
- مبلغ الأجر وكيفيات أدائه؛
- فترة التجربة؛
- مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير؛
- رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب.

يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة.»

المواد 502 و504 و505

المادة 502: «لا يمكن أن تتعدى فترة التجربة: يومين اثنين إذا كان العقد مبرما لمدة تقل عن شهر؛ ثلاثة أيام إذا أبرم العقد لمدة تتراوح بين شهر وشهرين؛ خمسة أيام إذا كانت مدة العقد تفوق شهرين.»

المادة 504: «يجب على المقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية الكفيلة بضمان حماية صحة وسلامة الأجراء المؤقتين العاملين لديها. تكون المقاولة المستعملة مسؤولة على تأمين هؤلاء الأجراء ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.»

المادة 505: «يعاقب على مخالفة أحكام هذا الباب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهما.»

ثانياً: مقتضيات عقد المقاولة من الباطن (الكتاب الأول، القسم الثاني)

المواد 86 و87

المادة 86: «عقد المقاولة من الباطن هو عقد مكتوب يكلف بمقتضاه مقاول أصلي مقاولا من الباطن بأن يقوم له بشغل من الأشغال، أو أن ينجز له خدمة من الخدمات. يجوز اللجوء إلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة الأصلية، شريطة ألا يترتب عليه أي مساس بحقوق أجرائها.»

المادة 87: «يعتبر المقاول من الباطن مشغلا، وتطبق عليه أحكام هذا القانون، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وبالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري، ولا يملك أصلا تجاريا، وجب على المقاول الأصلي السهر على مراعاة ما تنص عليه أحكام هذا القانون بالنسبة للأجراء.»

المواد 89 و90

المادة 89: «إذا كان المقاول من الباطن غير مقيد في السجل التجاري، ولا يتوفر على أصل تجاري، وكان في حالة إعسار، أصبح المقاول الأصلي مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات التالية تجاه أجراء المقاول من الباطن، في حدود المبالغ المترتبة بذمته لصالح المقاول من الباطن:

1. أجور الأجراء؛
2. التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها؛
3. التعويضات عن الفصل من الشغل؛
4. دفع الاشتراكات الواجب أداؤها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودفع الرسم الخاص بالتكوين المهني.

يكون المقاول الأصلي مسؤولا علاوة على ذلك، عن التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، إذا كانت الأشغال أو الخدمات قد أنجزت في مؤسساته أو في ملحقاتها.»

المادة 90: «يحق للأجراء المتضررين، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الحالة المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، إقامة دعوى مباشرة ضد المقاول الأصلي الذي أنجز الشغل لحسابه.»

الملاحق ب

نماذج عقود استرشادية

نقدم فيما يلي نموذجين قانونيين استرشاديين محرَّرين وفقاً للبيانات والشروط الجوهرية الواردة في المواد 499 و501 من مدونة الشغل المغربية:

النموذج الأول: عقد وضع الأجير رهن الإشارة (Contrat de mise à disposition)

عقد وضع أجير رهن إشارة مقاولة مستعملة

بين الموقعين أسفله:

1. **شركة التشغيل المؤقت:** شركة . ش.م.م، الكائن مقرها الاجتماعي بـ: ..، المقيدة بالسجل التجاري تحت رقم: ..، ورقم انخراطها في CNSS: ..، الحاصلة على ترخيص وزارة التشغيل رقم: ..، ويمثلها السيد: ..... بصفته مديراً عاماً. **(الطرف الأول)**
2. **المقاولة المستعملة:** شركة ش.م، الكائن مقرها الاجتماعي ومصنعها بـ: ، المقيدة بالسجل التجاري بـ: ، ويمثلها السيد مدير المصنع: ..... **(الطرف الثاني)**

تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:

- **البند الأول (السبب الموجب للجوء - المادة 496):** تم الاتفاق على وضع أجير مؤقت لمواجهة: □ تزايد مؤقت واستثنائي في نشاط المصنع، □ إحلال محل الأجير الدائم السيد (....) المتوقف عقده بسبب إجازة مرضية مبررة.
- **البند الثاني (مدة المهمة ومكان التنفيذ):** تبدأ المهمة بتاريخ وتنتهي وجوباً بتاريخ ، ومكان تنفيذها بوحدة الإنتاج الكائنة بـ: ....، ولا يجوز تمديدها إلا في الحدود المنصوص عليها في المادة 500.
- **البند الثالث (مواصفات المنصب والمؤهلات):** يشغل الأجير منصب: عامل تشغيل آلات، ويتعين أن يتوفر على دبلوم تقني وخبرة عملية لا تقل عن سنتين.
- **البند الرابع (المقابل المالي):** تلتزم المقاولة المستعملة بأداء مبلغ قدره درهم (دون احتساب الرسوم) عن كل ساعة عمل، يشمل كلفة الأجر والواجبات الاجتماعية وهوامش التسيير القانونية.
- **البند الخامس (الصحة والسلامة المهنية):** تتعهد المقاولة المستعملة بتوفير معدات الحماية الفردية وتطبيق كافة تدابير الوقاية والسلامة المعمول بها بالمصنع، وتتحمل المسؤولية عن تأمين الأجير ضد حوادث الشغل طيلة فترة وجوده بمقرها (المادة 504).

حرر في نظيرين بـ: ..... **بتاريخ:** .....

توقيع وخاتم الطرف الأول **توقيع وخاتم الطرف الثاني**

النموذج الثاني: عقد الشغل المؤقت الفردي (Contrat de mission)

عقد شغل مؤقت (عقد مهمة)

الطرف الأول (المشغل): شركة التشغيل المؤقت .....، رقم انخراطها بالضمان الاجتماعي: .....

الطرف الثاني (الأجير المؤقت): السيد(ة) .. ، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: .. ، ورقم تسجيله بـ CNSS: .....، الساكن بـ: .....

مقتضيات العقد:

- **المهمة والمنصب:** يوضع الأجير رهن إشارة المقاولة المستعملة (شركة .....) لأداء مهام: .....
- **المدة وفترة التجربة:** يبرم هذا العقد لمدة شهراً، تبتدئ من إلى . وتحدد فترة التجربة في يوماً عمل طبقاً لأحكام المادة 502 من مدونة الشغل.
- **الأجر وتوابعه:** يتقاضى الأجير أجراً إجمالياً قدره . درهماً عن كل ساعة/شهر، يؤدى في متم كل شهر بواسطة تحويل بنكي، مع تسليمه ورقة أداء نظامية.
- **جواز التشغيل المباشر (المادة 501):** ينص هذا العقد صراحة على جواز تشغيل الأجير مباشرة من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء مدة المهمة بموجب عقد شغل غير محدد المدة، دون أي قيد أو شرط أو تعويض لفائدة الطرف الأول.

حرر بـ: ..... بتاريخ: .....

توقيع الأجير (مسبوق بعبارة قرئ وصودق عليه) **توقيع وخاتم مقاولة التشغيل المؤقت**

لائحة المراجع

أولاً: النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية

- **دستور المملكة المغربية** الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر.
- **القانون رقم 99.65 المتعلق بمدونة الشغل**، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 أغسطس 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.
- **ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود** (ق.ل.ع) وتعديلاته.
- **المرسوم رقم 422.04.2** الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد لائحة الأشغال التي استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد الشغل غير محدد المدة.
- **المرسوم رقم 425.04.2** الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد لائحة الأشغال التي تكتسي خطورة خاصة ويمنع فيها تشغيل أجراء مقاولات التشغيل المؤقت.
- **المرسوم رقم 463.04.2** الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004) بتحديد شروط تسليم وتجديد وسحب رخصة مزاولة نشاط مقاولات التشغيل المؤقت ومبلغ الضمانة المالية.

ثانياً: الاتفاقيات والمعايير الدولية

- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 (لسنة 1997)** بشأن وكالات الاستخدام الخاصة.
- **توصية منظمة العمل الدولية رقم 188 (لسنة 1997)** الخاصة بوكالات الاستخدام الخاصة.
- **اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 94 (لسنة 1949)** بشأن بنود العمل في العقود العامة.
- **إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998).**
- **إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة (2008).**

ثالثاً: الاجتهادات والقرارات القضائية

- **قرار محكمة النقض (الغرفة الاجتماعية)** رقم 981، بتاريخ 18 غشت 2011، ملف اجتماعي عدد 1691/5/1/2010 (تحديد مركز مقاولة التشغيل المؤقت والشروط القانونية للتبعية).
- **قرار محكمة النقض** رقم 1142، بتاريخ 24 أكتوبر 2013، ملف اجتماعي عدد 125/5/1/2013 (إعادة تكييف عقد الشغل المؤقت عند سد حاجيات هيكلية دائمة).
- **قرار محكمة النقض** رقم 485، بتاريخ 15 أبريل 2015، ملف اجتماعي عدد 890/5/1/2014 (مسؤولية المقاولة المستعملة وبطلان التحايل عبر المناولة المقنعة).
- **قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء** رقم 3241، بتاريخ 12 نونبر 2018، الغرفة الاجتماعية (تحول العقد المؤقت إلى غير محدد المدة عند خرق المادة 500).
- **قرار محكمة الاستئناف بالرباط** رقم 789، بتاريخ 16 أكتوبر 2019 (المسؤولية التضامنية للمقاول الأصلي تجاه أجراء المقاول من الباطن).

رابعاً: الكتب والمؤلفات الفقهية

- **د. عبد اللطيف خالفي**، الوسيط في علاقات الشغل الفردية: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء مدونة الشغل والاجتهاد القضائي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2014.
- **د. موسى عبود**، دروس في القانون الاجتماعي المغربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2004.
- **د. دنيا مباركة**، عقد التشغيل المؤقت في القانون المغربي والمقارن، دار القلم، الرباط، الطبعة الثانية، 2016.
- **د. سعيد بناني**، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل: علاقات الشغل الفردية، دار النشر المعرفة، الرباط، 2007.
- **د. محمد بنحساين**، القانون الاجتماعي المغربي: علاقات الشغل الفردية والجماعية ونظام الضمان الاجتماعي، مطبعة تطوان، 2020.
- **د. عمر أزوكار**، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل: التوجهات والقرارات الحديثة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2018.

خامساً: الرسائل والأطروحات والمقالات الأكاديمية

- **يوسف الإدريسي**، «حماية الأجراء المؤقتين في ضوء العمل القضائي المغربي»، مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الأنظمة والمنازعات، العدد 22، 2019، ص 68-45.
- **فاطمة الزهراء البورقادي**، «إشكالية التمييز بين المقاولة من الباطن والتشغيل المؤقت في مدونة الشغل»، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (*REMALD*)، عدد 148، 2019، ص 136-115.
- **رشيد بلمودن**، «المسؤولية التضامنية للمشغل في عقود المناولة والوساطة الاجتماعية»، مجلة القضاء والقانون، وزارة العدل المغربية، العدد 162، 2017.
- **أمينة اليعقوبي**، مرونة التشغيل واستقرار العمل في القانون المقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، أكدال، 2018.

سادساً: التقارير الرسمية والمواقع الإلكترونية

- **المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)**، تقرير حول واقع الشغل الهش وأنماط العمل غير المنظمة في المغرب، الرباط، 2021.
- **وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب:** https://www.emploi.gov.ma
- **بوابة محكمة النقض المغربية:** https://www.courdecassation.ma
- **منظمة العمل الدولية (NORMLEX):** https://www.ilo.org
- **الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب (CNSS):** https://www.cnss.ma